Codice Convenzione _____

Codice incaricato _____

N° Plico _____

Proposta di contratto per la casa

Copia Plenitude

Somministrazione di gas naturale e energia elettrica - switch

Il Cliente, come di seguito identificato, propone a Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit con sede legale in Milano (MI), Via Giovanni Lorenzini, 4; Capitale Sociale Euro 855.555.556,00 i.v., Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi Codice Fiscale e Partita Iva 12300020158, R.E.A. Milano n.1544762, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A (di seguito "**Plenitude**"), di concludere un contratto di somministrazione di gas naturale di energia elettrica (di seguito "Contratto"), secondo i termini e le condizioni indicate nel presente modulo contrattuale (di seguito "**Modulo**") e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Dati del cliente

Nome e Cognome* _____ Residente a _____

Codice Fiscale* _____

Documento d'identità ◯ Carta d'identità ◯ Patente ◯ Altro (specificare) _____

N. Documento _____ Rilasciato da (Ente) _____ Data Rilascio* ___ ___ _____

Telefono _____ Cellulare _____ Email _____

Indirizzo (Via/Corso) _____ Numero _____ Abitazione di Residenza ◯ si ◯ no

Fornitura CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Indirizzo (Via/Corso) _____ Numero _____

Invio Fatture CAP _____ Comune _____ Provincia _____

◯ **Chiede la somministrazione di Gas Naturale**

Indicare il Codice Offerta* _____

Codice PDR* _____ Matricola contatore* _____

Uso: ◯ Cottura ◯ Riscaldamento ◯ Acqua calda ◯ Altri usi Consumo annuo (Smc) _____

Tipo abitazione*: ◯ In condominio (più di 6 unità abitative) ◯ In stabile uni-plurifamiliare (massimo 6 unità abitative)

Solo in caso di passaggio a Plenitude da altro fornitore: Fornitore attuale di gas _____

◯ **Chiede la somministrazione di Energia Elettrica**

Uso: ◯ abitazione ◯ Pertinenze (es: box, cantina) Indicare il codice offerta _____

Codice POD* _____ Potenza impegnata (kW) _____ Consumo annuo (kW) _____

◯ Chiede l'opzione bioraria, in base alle "Condizioni Economiche"

Solo in caso di passaggio a Plenitude da altro fornitore: Fornitore attuale di energia elettrica _____

◯ **Chiede l'esecuzione anticipata del contratto**

il Cliente, consapevole degli effetti sulla fornitura dell'eventuale esercizio del diritto di ripensamento, indicati in dettaglio all'Art. 3 delle CGC, chiede a Plenitude di avviare le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto prima della scadenza del termine di ripensamento.

◯ **Comunicazioni e bolletta digitale**

Il Cliente accetta: 1) di ricevere la documentazione contrattuale (inclusi le informazioni precontrattuali e il Contratto) e le comunicazioni relative al Contratto in formato elettronico all'indirizzo email indicato nel Modulo, fatto salvo successivi aggiornamenti comunicati a Plenitude da parte del Cliente. Tale consenso del Cliente vale anche per tutte le successive comunicazioni per le quali la legge o il Contratto non preveda una diversa e specifica modalità di invio. Per chi formula la Proposta online, le comunicazioni digitali sono automaticamente previste; 2) di scegliere che le bollette per i pagamenti relativi al Contratto siano rese disponibili come bollette digitali (in formato elettronico anzichè cartaceo) all'indirizzo mail indicato nella Proposta di Contratto secondo le modalità descritte all' Art. 5 delle CGC. In caso di problematiche tecniche relative all'invio in formato elettronico, Plenitude invierà al Cliente tali comunicazioni all'indirizzo fisico.

* DATO OBBLIGATORIO, UNITAMENTE ALLA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, PER LA STIPULA E/O L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SALVO DIVERSA VALUTAZIONE DI PLENITUDE

L'indirizzo email sarà utilizzato da Plenitude per effetuare la pre-registrazione all'Area Personale.

[1] Si specifica che il dato di consumo annuo e di potenza impegnata comunicati da Acquirente Unico in fase di Switch, se presenti, prevarranno su quanto comunicato dal Cliente. Eventuali esigenze di variazione della potenza impegnata dovranno essere comunicate con richiesta puntuale.

1.2.10__1/14

Codice Convenzione _____

Codice incaricato _____

N° Plico _____

Proposta di contratto per la casa

Copia Cliente

Somministrazione di gas naturale e energia elettrica - switch

Il Cliente, come di seguito identificato, propone a Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit con sede legale in Milano (MI), Via Giovanni Lorenzini, 4; Capitale Sociale Euro 855.555.556,00 i.v., Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi Codice Fiscale e Partita Iva 12300020158, R.E.A. Milano n.1544762, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A (di seguito "**Plenitude**"), di concludere un contratto di somministrazione di gas naturale di energia elettrica (di seguito "Contratto"), secondo i termini e le condizioni indicate nel presente modulo contrattuale (di seguito "**Modulo**") e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Dati del cliente

Nome e Cognome* _____ Residente a _____

Codice Fiscale* _____

Documento d'identità ◯ Carta d'identità ◯ Patente ◯ Altro (specificare) _____

N. Documento _____ Rilasciato da (Ente) _____ Data Rilascio* ___ ___ _____

Telefono _____ Cellulare _____ Email _____

Indirizzo (Via/Corso) _____ Numero _____ Abitazione di Residenza ◯ si ◯ no

Fornitura CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Indirizzo (Via/Corso) _____ Numero _____

Invio Fatture CAP _____ Comune _____ Provincia _____

◯ **Chiede la somministrazione di Gas Naturale**

Indicare il Codice Offerta* _____

Codice PDR* _____ Matricola contatore* _____

Uso: ◯ Cottura ◯ Riscaldamento ◯ Acqua calda ◯ Altri usi Consumo annuo (Smc) _____

Tipo abitazione*: ◯ In condominio (più di 6 unità abitative) ◯ In stabile uni-plurifamiliare (massimo 6 unità abitative)

Solo in caso di passaggio a Plenitude da altro fornitore: Fornitore attuale di gas _____

◯ **Chiede la somministrazione di Energia Elettrica**

Uso: ◯ abitazione ◯ Pertinenze (es: box, cantina) Indicare il codice offerta _____

Codice POD* _____ Potenza impegnata (kW) _____ Consumo annuo (kW) _____

◯ Chiede l'opzione bioraria, in base alle "Condizioni Economiche"

Solo in caso di passaggio a Plenitude da altro fornitore: Fornitore attuale di energia elettrica _____

◯ **Chiede l'esecuzione anticipata del contratto**

il Cliente, consapevole degli effetti sulla fornitura dell'eventuale esercizio del diritto di ripensamento, indicati in dettaglio all'Art. 3 delle CGC, chiede a Plenitude di avviare le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto prima della scadenza del termine di ripensamento.

◯ **Comunicazioni e bolletta digitale**

Il Cliente accetta: 1) di ricevere la documentazione contrattuale (inclusi le informazioni precontrattuali e il Contratto) e le comunicazioni relative al Contratto in formato elettronico all'indirizzo email indicato nel Modulo, fatto salvo successivi aggiornamenti comunicati a Plenitude da parte del Cliente. Tale consenso del Cliente vale anche per tutte le successive comunicazioni per le quali la legge o il Contratto non preveda una diversa e specifica modalità di invio. Per chi formula la Proposta online, le comunicazioni digitali sono automaticamente previste; 2) di scegliere che le bollette per i pagamenti relativi al Contratto siano rese disponibili come bollette digitali (in formato elettronico anzichè cartaceo) all'indirizzo mail indicato nella Proposta di Contratto secondo le modalità descritte all' Art. 5 delle CGC. In caso di problematiche tecniche relative all'invio in formato elettronico, Plenitude invierà al Cliente tali comunicazioni all'indirizzo fisico.

* DATO OBBLIGATORIO, UNITAMENTE ALLA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, PER LA STIPULA E/O L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SALVO DIVERSA VALUTAZIONE DI PLENITUDE

L'indirizzo email sarà utilizzato da Plenitude per effetuare la pre-registrazione all'Area Personale.

[1] Si specifica che il dato di consumo annuo e di potenza impegnata comunicati da Acquirente Unico in fase di Switch, se presenti, prevarranno su quanto comunicato dal Cliente. Eventuali esigenze di variazione della potenza impegnata dovranno essere comunicate con richiesta puntuale.

1.2.10__2/14

Codice Convenzione _____

Codice incaricato _____

N° Plico _____

Proposta di contratto per la casa

Copia Plenitude

Mandato per l'autorizzazione di addebito in conto delle disposizioni Sepa Core Direct Debit

◯ **Mandato per l'autorizzazione di addebito in conto delle disposizioni Sepa Core Direct Debit**

Nome e Cognome (**Titolare del conto**)* _____

Codice fiscale* _____

Coordinate Bancarie o Postali * _____

Il titolare del conto corrente ("Titolare") autorizza Eni S.p.A.. (nome dell'effettivo creditore Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit - codice identificativo dell'effettivo creditore 12300020158) a disporre addebiti in via continuativa sul conto corrente identificato dal codice IBAN sopra indicato relativi alle fatture di cui all'Art. 7 delle CGC e la banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni di Eni S.p.A.. In caso di mancato pagamento, esso dovrà essere effettuato direttamente a cura del Cliente. Il rapporto con la banca è regolato dal contratto stipulato dal debitore con la banca stessa. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. I diritti del debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla banca. Ulteriori dettagli operativi relativi alla domiciliazione bancaria o postale delle bollette sono riportati all'Art. 8.1 delle CGC.

Firma del titolare del C/C (PER RICHIESTA ADDEBITO IN CONTO) _____

Dichiarazioni di recesso dell'attuale fornitore di gas e/o di energia elettrica

Con la formulazione della Proposta di Contratto, il Cliente dichiara di dare a Plenitude mandato con apposita procura a recedere, secondo le stesse modalità di conclusione del Contratto con il venditore entrante e su supporto durevole, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere con l'attuale fornitore di Gas e/o energia elettrica, per la fornitura di Gas e/o energia elettrica, in funzione della tipologia di somministrazione richiesta a Plenitude. Come previsto dalla normativa vigente, una volta trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente, Plenitude eserciterà il recesso per conto del Cliente trasmettendo la richiesta di Switch al SII affinchè notifichi il recesso all'attuale fornitore. Plenitude invierà la suddetta comunicazione entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di Switch.

1.2.10__3/14

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali

Con la formulazione della proposta di contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, riportata nel Contratto. Barrando le successive caselle, il Cliente può decidere liberamente di esprimere o meno il consenso a Plenitude per l'utilizzo dei dati personali finalizzato alle seguenti attività:

future iniziative promozionali curate da Plenitude	◯ si ◯ no
analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da Plenitude o attraverso società terze	◯ si ◯ no
future iniziative promozionali curate da altre imprese	◯ si ◯ no

Codice Convenzione _____

Codice incaricato _____

N° Plico _____

Proposta di contratto per la casa

Copia Cliente

Mandato per l'autorizzazione di addebito in conto delle disposizioni Sepa Core Direct Debit

◯ **Mandato per l'autorizzazione di addebito in conto delle disposizioni Sepa Core Direct Debit**

Nome e Cognome (**Titolare del conto**)* _____

Codice fiscale* _____

Coordinate Bancarie o Postali * _____

Il titolare del conto corrente ("Titolare") autorizza Eni S.p.A.. (nome dell'effettivo creditore Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit - codice identificativo dell'effettivo creditore 12300020158) a disporre addebiti in via continuativa sul conto corrente identificato dal codice IBAN sopra indicato relativi alle fatture di cui all'Art. 7 delle CGC e la banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni di Eni S.p.A.. In caso di mancato pagamento, esso dovrà essere effettuato direttamente a cura del Cliente. Il rapporto con la banca è regolato dal contratto stipulato dal debitore con la banca stessa. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. I diritti del debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla banca. Ulteriori dettagli operativi relativi alla domiciliazione bancaria o postale delle bollette sono riportati all'Art. 8.1 delle CGC.

Firma del titolare del C/C (PER RICHIESTA ADDEBITO IN CONTO) _____

Dichiarazioni di recesso dell'attuale fornitore di gas e/o di energia elettrica

Con la formulazione della Proposta di Contratto, il Cliente dichiara di dare a Plenitude mandato con apposita procura a recedere, secondo le stesse modalità di conclusione del Contratto con il venditore entrante e su supporto durevole, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere con l'attuale fornitore di Gas e/o energia elettrica, per la fornitura di Gas e/o energia elettrica, in funzione della tipologia di somministrazione richiesta a Plenitude. Come previsto dalla normativa vigente, una volta trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente, Plenitude eserciterà il recesso per conto del Cliente trasmettendo la richiesta di Switch al SII affinchè notifichi il recesso all'attuale fornitore. Plenitude invierà la suddetta comunicazione entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di Switch.

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali

Con la formulazione della proposta di contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, riportata nel Contratto. Barrando le successive caselle, il Cliente può decidere liberamente di esprimere o meno il consenso a Plenitude per l'utilizzo dei dati personali finalizzato alle seguenti attività:

future iniziative promozionali curate da Plenitude	◯ si	◯ no
analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da Plenitude o attraverso società terze	◯ si	◯ no
future iniziative promozionali curate da altre imprese	◯ si	◯ no

1.2.10__4/14

Codice Convenzione _____

Codice incaricato _____

N° Plico _____

Proposta di contratto per la casa

Copia Plenitude

Formulazione della proposta di contratto

Il Cliente con la sottoscrizione in calce formula la Proposta di Contratto a Plenitude e contestualmente dichiara di aver ricevuto, letto e accettato i seguenti allegati: Condizioni Generali di Contratto; Condizioni Economiche e gli eventuali relativi allegati; Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale ai sensi del TIQV; Schede di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica; Schede Sintetiche. **Il termine entro cui sottoscrivere il presente Modulo è indicato nell' Allegato "Condizioni Economiche".**
Con la sottoscrizione del Modulo, il Cliente conferma le scelte indicate nel Contratto, si assume la responsabilità della veridicità dei dati ivi riportati, ivi incluse le dichiarazioni di cui alle Condizioni Economiche, con particolare riferimento per l'energia elettrica alla tipologia d'uso; **inoltre dichiara di conoscere le condizioni contrattuali ed economiche del Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas definite da ARERA e quelle delle Offerte PLACET di Plenitude, che può sempre scegliere;** in caso di richiesta di somministrazione di energia elettrica, di conferire a Plenitude i mandati di cui all'Art. 4 delle CGC. Inoltre con la sottoscrizione del Modulo, il Cliente dichiara di conoscere la facoltà di Plenitude di recedere dal Contratto, prima dell'esecuzione dello stesso, ai sensi di quanto previsto all'Art. 3 delle CGC.

Data ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ **Firma del Cliente** _____

Il Cliente dichiara di approvare le Condizioni Economiche (riportate nelle CGC e nell'apposito Allegato) e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente i seguenti articoli delle CGC: Art.3 (mancata esecuzione, recesso prima dell'esecuzione); Art.6 (responsabilità del Cliente per manomissione del Contatore Gas e/o del Contatore Elettrico); Art.8.3 (azioni in caso di mancato o parziale pagamento);Art.10 (diritto di recesso; cessazione della somministrazione);Art.13 (limitazioni al diritto di rimborso in favore del Cliente).

Data ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ **Firma del Cliente** _____

CONTATTI

servizio clienti:
800.900.700 da rete fissa
e 02.444.141 da rete mobile al costo previsto dall'operatore telefonico
portale eniplenitude.com
Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit, Casella Postale n.71
20068 Peschiera Borromeo (MI)

1.2.10__5/14

Codice Convenzione _____

Codice incaricato _____

N° Plico _____

Proposta di contratto per la casa

Copia Cliente

Formulazione della proposta di contratto

Il Cliente con la sottoscrizione in calce formula la Proposta di Contratto a Plenitude e contestualmente dichiara di aver ricevuto, letto e accettato i seguenti allegati: Condizioni Generali di Contratto; Condizioni Economiche e gli eventuali relativi allegati; Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale ai sensi del TIQV; Schede di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica; Schede Sintetiche. **Il termine entro cui sottoscrivere il presente Modulo è indicato nell' Allegato "Condizioni Economiche".**
Con la sottoscrizione del Modulo, il Cliente conferma le scelte indicate nel Contratto, si assume la responsabilità della veridicità dei dati ivi riportati, ivi incluse le dichiarazioni di cui alle Condizioni Economiche, con particolare riferimento per l'energia elettrica alla tipologia d'uso; **inoltre dichiara di conoscere le condizioni contrattuali ed economiche del Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas definite da ARERA e quelle delle Offerte PLACET di Plenitude, che può sempre scegliere;** in caso di richiesta di somministrazione di energia elettrica, di conferire a Plenitude i mandati di cui all'Art. 4 delle CGC. Inoltre con la sottoscrizione del Modulo, il Cliente dichiara di conoscere la facoltà di Plenitude di recedere dal Contratto, prima dell'esecuzione dello stesso, ai sensi di quanto previsto all'Art. 3 delle CGC.

Data ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ **Firma del Cliente** _____

Il Cliente dichiara di approvare le Condizioni Economiche (riportate nelle CGC e nell'apposito Allegato) e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente i seguenti articoli delle CGC: Art.3 (mancata esecuzione, recesso prima dell'esecuzione); Art.6 (responsabilità del Cliente per manomissione del Contatore Gas e/o del Contatore Elettrico); Art.8.3 (azioni in caso di mancato o parziale pagamento);Art.10 (diritto di recesso; cessazione della somministrazione);Art.13 (limitazioni al diritto di rimborso in favore del Cliente).

Data ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ **Firma del Cliente** _____

CONTATTI

servizio clienti:
800.900.700 da rete fissa
e 02.444.141 da rete mobile al costo previsto dall'operatore telefonico
portale eniplenitude.com
Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit, Casella Postale n.71
20068 Peschiera Borromeo (MI)

1.2.10__6/14

Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e gas ai sensi del TIQV

Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale (risultati 2024)
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti (30 giorni solari): grado di rispetto effettivo pari al 79%; Tempo massimo di rettifica di fatturazione (60 giorni solari - 90 giorni solari per le fatture quadrimestrali): grado di rispetto effettivo pari al 63%; Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione (20 giorni solari): grado di rispetto effettivo pari al 14%.

Indennizzi automatici per mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale
in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità sopra riportati, il venditore corrisponde al cliente finale di energia elettrica alimentato in bassa e/o media tensione e al cliente finale di gas naturale alimentati in bassa pressione, in base alle modalità previste dal quadro normativo vigente, un indennizzo automatico base pari a: 25€ se la prestazione è eseguita oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard; 50€ se l' esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard; 75€ se l' esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard.

Standard generale di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale (risultati 2024)
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari (nel 95% dei casi): 84%.

Condizioni Generali di Contratto

Art. 1 Definizioni

Fermo restando quanto previsto nella restante documentazione contrattuale, i termini indicati in carattere maiuscolo o con le iniziali maiuscole avranno (ove applicabile, sia al singolare sia al plurale) il significato che segue: **Area Personale**: l'area del sito internet eniplenitude.com dedicata al Cliente, attraverso la quale il Cliente può gestire alcuni servizi legati al contratto (es. pagamenti, bollette, consensi privacy). La stipula del Contratto comporta la pre-registrazione del Cliente all'Area Personale, tramite credenziali fornite da Plenitude via e-mail o sms. **ARERA**: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con L. 14 novembre 1995, n. 481 (in G. U. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.). **Attivazione**: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede la realizzazione e l'avvio di un nuovo PdF o l'avvio di un PdF precedentemente disattivato. **CAD**: D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale") **Cambio prodotto**: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede presso i PdF per cui è già attiva una somministrazione di Gas e/o energia elettrica da parte di Plenitude, la sostituzione delle precedenti condizioni economiche e contrattuali con quelle indicate nel presente Contratto. **Cliente**: è il soggetto identificato nella Proposta di Contratto che richiede la somministrazione di Gas e/o energia elettrica e, ove applicabile, il servizio aggiuntivo previsto nelle Condizioni Economiche. **Cliente titolare di Bonus Sociale**: cliente domestico che risulti in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti dalla deliberazione dell'ARERA 63/2021/R/com. **Codice Civile**: testo del Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262. **Condizioni Economiche** (o "**CE**"): le condizioni economiche e contrattuali indicate nell'apposito allegato al Contratto, che insieme alla Proposta di Contratto e alle CGC disciplinano il Contratto; **Condotte**: insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro per il trasporto (di seguito anche "Condotte di Trasporto") o per la distribuzione (di seguito anche "Condotte di Distribuzione") del Gas. **Consumatore**: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, come definito al comma 1), punto a) dell'art. 3 del Codice del Consumo (cfr. Art. 21 delle presenti CGC). **Contatore Elettrico**: insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al Cliente, atte a misurare l'energia elettrica prelevata. **Contatore Gas**: insieme delle apparecchiature poste presso il punto di riconsegna del Gas al Cliente, atte a misurare il Gas prelevato. CGC: le presenti Condizioni Generali di Contratto. **Contratto**: l'insieme delle CGC, delle Condizioni Economiche di somministrazione di Gas e/o energia elettrica e, ove applicabile, del servizio aggiuntivo eventualmente previsto, della Proposta di Contratto e dei relativi allegati. **Diritto di Ripensamento**: diritto di recesso che il Cliente Consumatore o Condominio può esercitare, ai sensi del Codice del Consumo e nei modi e termini di seguito definiti nel paragrafo "Diritto di Ripensamento". Attraverso l'esercizio del Diritto di Ripensamento, il Cliente Consumatore o Condominio ha diritto di cambiare idea sulla sottoscrizione effettuata, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, anche con riferimento ad una sola somministrazione, liberandosi dal contratto concluso. **Distributore Elettrico**: soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, alla cui rete è connesso il PdF del Cliente. **Distributore Gas**: soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione e misura del Gas, alla cui rete è connesso il PdF del Cliente. **Double Opt**-in: modalità attraverso la quale viene inviato al Cliente una email/sms contenente un link che rimanda ad una pagina web all'interno della quale il Cliente troverà la documentazione contrattuale e dove potrà confermare e/o rifiutare e/o modificare la Proposta di Contratto, seguendo la procedura on line. **Eni S.p.A.**: Eni S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 (00144) Roma, Capitale Sociale € 4.005.358.876,00 i.v., numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 00484960588, Partita Iva 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453. **Firma Grafometrica**: è la firma apposta su tablet, equiparata quanto agli effetti giuridici alla firma autografa, se dotata delle caratteristiche della firma elettronica avanzata di cui agli artt. 55 e segg. del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 del CAD. **Gas**: gas naturale. **Impianto Interno del Cliente**: l'insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del Gas, compresi tra la valvola di intercettazione del Gas nel punto di consegna e le valvole di intercettazione del Gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese; non comprende il Contatore Gas e/o Elettrico (Delibera ARERA 40/14/R/gas). **Modulo**: modulo contrattuale contenente il testo della Proposta di Contratto. **Modulo ripensamento**: modulo contrattuale per l'esercizio del Diritto di Ripensamento di cui al successivo Art. 3. **Offerte PLACET**: le offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela disciplinate dall'Allegato A della Delibera ARERA 555/17/R/com ovvero dalla Delibera ARERA 100/2023/R/com. **Parti**: Plenitude e il Cliente. **Pertinenza**: locale utilizzato dal Cliente Consumatore e distinto dall'abitazione alimentato da autonomo POD. **Plenitude**: Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit, con sede legale in Milano (MI), Via Giovanni Lorenzini, 4; Capitale Sociale € 855.555.556,00 i.v., Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi Codice Fiscale e Partita Iva 12300020158, R.E.A. Milano n. 1544762. **Portale**: il sito internet

plenitude

Condizioni Generali di Contratto
energia elettrica e/o gas naturale

Condizioni Generali di Contratto

eniplenitude.com. **Proposta di Contratto**: la proposta formulata dal Cliente per la conclusione del Contratto con Plenitude. **Punto di Fornitura** (o **"PdF"**): il PdR o il PdP o entrambi, a seconda che il Contratto abbia ad oggetto – rispettivamente - la somministrazione di Gas o di energia elettrica o di entrambe. **Punto di Prelievo** (o **"PdP"**): punto di prelievo in cui Plenitude mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente. **Punto di Riconsegna** (o **"PdR"**): punto di riconsegna della rete di distribuzione in cui Plenitude mette a disposizione il Gas al Cliente. **Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas**: servizio di somministrazione di Gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite da ARERA, riservato ai clienti con i requisiti previsti dalle Delibere ARERA 100/2023/R/com e 102/2023/R/com. **SII**: Sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico con la legge del 13 agosto 2010, n. 129/10. **Switch**: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore a Plenitude per il PdF/i PdF oggetto del Contratto. **TIF**: Testo Integrato della Fatturazione, Allegato A della Delibera ARERA 463/2016/R/com. **TIQV**: Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 413/16/R/com. **TIS**: Testo Integrato Settlement, Allegato A della Delibera ARERA ARG/elt 107/09. **TIV**: Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza, Allegato A della Delibera 362/2023/R/eel. **TIVG**: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale, Allegato A della Delibera ARERA ARG/gas 64/09. **Trasporto**: è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dal Distributore Elettrico nel cui ambito territoriale è ubicato il PdP del cliente finale. **Uso Domestico**: PdF relativo a un cliente domestico, così come definito dal TIV per l'energia elettrica e dal TIVG per il Gas. **Voltura**: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede di avvicendarsi a un precedente intestatario senza soluzione di continuità della fornitura, presso il PdF/i PdF oggetto del Contratto a parità di venditore (Voltura Mortis Causa, Voltura per Incorporazione Societaria o Voltura ordinaria). **Voltura con cambio fornitore**: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede di avvicendarsi a un precedente intestatario senza soluzione di continuità della fornitura, presso il PdF/i PdF oggetto del Contratto con contestuale cambio fornitore secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA 135/2021/R/eel.. **Voltura Mortis Causa**: la Voltura in cui il Cliente chiede di avvicendarsi a un precedente intestatario in qualità di successore mortis causa. **Voltura Ordinaria**: la Voltura a parità di venditore diversa dalla Voltura Mortis Causa e dalla Voltura per Incorporazione Societaria. **Voltura per Incorporazione Societaria**: la Voltura in cui il Cliente richiedente è una società che ha incorporato un'altra società precedentemente intestataria del PdF/i PdF oggetto del Contratto.

Art. 2 Oggetto del Contratto

Oggetto del Contratto è: (i) la somministrazione, da parte di Plenitude, di Gas e/o energia elettrica presso il PdF del Cliente in base a quanto richiesto dal Cliente nel Modulo; (ii) la stipula, da parte di Plenitude nell'interesse del Cliente, dei contratti di dispacciamento, distribuzione e di Trasporto con le controparti designate dalle norme vigenti in materia e (iii) e, ove applicabile, il servizio e/o prodotto aggiuntivo previsto nelle Condizioni Economiche. Il Gas e/o l'energia elettrica somministrati da Plenitude saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto in relazione ai PdF indicati nel Modulo o nell'Allegato "Elenco PdF". E' fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica o il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna. Il Cliente si impegna a comunicare a Plenitude ogni variazione relativa ai dati riportati nei predetti documenti. Fatto salvo il caso di Attivazione, per il Gas, l'Impianto Interno del Cliente deve essere già allacciato alla Condotta di Distribuzione. Quanto all'energia elettrica, ad eccezione dell'Attivazione, ai fini contrattuali verrà considerata la potenza impegnata comunicata dal Distributore Elettrico, che prevarrà rispetto a quanto eventualmente indicato dal Cliente. In più, nel caso di Proposta di Contratto relativa alla somministrazione di energia elettrica per un PdF ad Uso Domestico, la dichiarazione espressa dal Cliente relativamente all'abitazione di residenza riportata sul Modulo prevarrà, in caso di discordanza, su quanto eventualmente dichiarato in precedenza a Plenitude dal Cliente relativamente allo stesso o ad altri PdP. Il Cliente, durante la vigenza del Contratto, potrà modificare la dichiarazione relativa a "abitazione di residenza", in tal caso Plenitude applicherà gli eventuali conseguenti oneri di sistema e tributi. I suddetti dati relativi alla residenza saranno poi trasmessi da Plenitude al Distributore Elettrico. Relativamente all'energia elettrica si specifica che, in merito alla tipologia d'uso di uno o più punti di prelievo, verrà considerato quanto dichiarato dal Cliente nel Contratto. In caso di incongruenza con i dati a disposizione del Distributore Elettrico, Plenitude considererà valide le dichiarazioni del Cliente - delle quali il Cliente stesso si assume la responsabilità - e comunicherà al Distributore Elettrico la variazione di tipologia d'uso. In caso di utilizzo diverso da quello dichiarato, Plenitude potrà altresì addebitare al Cliente gli ulteriori costi, imposte e sanzioni che ne dovessero derivare.Plenitude potrà addebitare al Cliente gli oneri amministrativi richiesti dal Distributore Elettrico per variazioni comunicate dal Cliente ai sensi del "Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" di ARERA.

Art. 3 Proposta di Contratto; Diritto di Ripensamento; accettazione e risoluzione; durata Formulazione della Proposta di Contratto

Il Cliente può formulare la Proposta di Contratto:
a) compilando e fornendo, ove richiesta, copia del proprio documento di identità, e firmando: (i) l'apposito Modulo cartaceo in tutte le sue copie, o (ii) il Modulo elettronico disponibile su tablet, o (iii) il Modulo elettronico disponibile nel Portale, o iv) il Modulo elettronico tramite Double Opt-in. La selezione dell'opzione che consente di formulare la Proposta di Contratto tramite il Portale o Double Opt-in o l'apposizione della Firma Grafometrica su tablet si intendono "sottoscrizione" agli effetti del Contratto. In caso di formulazione tramite Portale o Double Opt-in, Plenitude invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale e ogni altra comunicazione relativa al Contratto - eccetto per le comunicazioni per le quali la legge o il Contratto preveda una modalità specifica di invio – in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato dal Cliente; la documentazione contrattuale verrà inviata al Cliente al più tardi entro 10 giorni lavorativi dalla formulazione e comunque prima dell'attivazione della fornitura. In caso di apposizione della Firma Grafometrica su tablet, Plenitude invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale in forma cartacea o elettronica all'indirizzo indicato dal Cliente al più tardi entro 10 giorni lavorativi dalla formulazione della Proposta e comunque prima dell'attivazione della fornitura. La Proposta di Contratto è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione.
Diritto di Ripensamento - Nel caso in cui il Cliente Consumatore o Condominio formuli la Proposta di Contratto per Switch o Cambio Prodotto o Attivazione: i) **attraverso tecniche di comunicazione a distanza** (Portale, Double Opt-in, come indicato al primo paragrafo del presente articolo), il Cliente potrà esercitare il Diritto di Ripensamento entro i quattordici giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto. ii) **attraverso tutti gli altri canali commerciali**, il Cliente potrà esercitare il Diritto di Ripensamento

Condizioni Generali di Contratto

entro i trenta giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto. In entrambi i casi, il Diritto di Ripensamento può essere esercitato senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, anche con riferimento a una sola somministrazione, nelle modalità di seguito specificate. In caso di Voltura con cambio fornitore al Cliente che ha dichiarato che il PDF è nella sua titolarità, verrà attivata la fornitura di ultima istanza senza la cessazione della fornitura finché il cliente non sottoscriverà un contratto di somministrazione con un altro fornitore. Il Cliente potrà scegliere di cambiare fornitore sottoscrivendo un nuovo contratto con qualsiasi altra impresa in un altro momento. Il Cliente può esercitare il Diritto di Ripensamento comunicandolo a Plenitude ai canali di contatto di cui all'Art. 14, oppure compilando il Modulo ripensamento disponibile sul Portale e allegato al presente Contratto, ferma restando, in caso di compilazione online, la conferma da parte di Plenitude dell'avvenuta ricezione del Modulo ripensamento. Ai sensi del Codice del Consumo, rimane in capo al Cliente l'eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il Diritto di Ripensamento.

Accettazione - L'accettazione della Proposta di Contratto da parte di Plenitude è subordinata ad attività di verifica dell'affidabilità creditizia basate:

(i) sulla verifica del comportamento di pagamento del Cliente nei confronti di Plenitude per precedenti contratti o contratti in essere (ad esempio assenza di morosità); e

(ii) su rating creditizi elaborati da società preposte a tali attività e basati su informazioni pubbliche (ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e/o pregiudizievoli);

(iii) su eventuali dati presenti nei "Sistemi di informazioni creditizie" o "SIC" e su elaborazioni statistiche effettuate sui dati contrattuali forniti dal Cliente, nonché sui dati presenti presso il sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità ("SCIPAFI"). In particolare, al fine di meglio valutare il rischio creditizio, le banche e le finanziarie con cui il Cliente è eventualmente in rapporto, comunicano alcuni dati (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i cui gestori rivestono la qualifica di titolare del trattamento. La normativa di disciplina dei SIC è regolata, allo stato, dal relativo

Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provv. n. 163/ 2019, disponibile al sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche a Plenitude e ad altri soggetti che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo (le cui categorie sono riportate nelle informative rese dai gestori dei SIC). I dati che riguardano il Cliente sono aggiornati periodicamente da banche e finanziarie con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto) e Plenitude si limita ad accedere ai dati presenti nel SIC senza inserire alcun dato relativo al servizio e/o prodotto richiesto dal Cliente. I Dati contenuti nel SIC sono trattati anche mediante l'impiego di tecniche e sistemi di credit scoring che utilizzano diverse tipologie di fattori (a titolo esemplificativo: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, storia dei rapporti di credito estinti, etc.) che consentono di ottenere, attraverso l'applicazione di metodi e modelli statistici, risultati espressi in forma sintetica, tramite indicatori numerici o punteggi, diretti a fornire una rappresentazione in termini predittivi o probabilistici, del profilo di rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti dell'interessato. L'accettazione potrà essere altresì subordinata a eventuali verifiche relative ai processi di acquisizione della Proposta di Contratto. In caso di accettazione della Proposta di Contratto da parte di Plenitude, quest'ultima, entro il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del Modulo, ne darà comunicazione per iscritto all'indirizzo indicato dal Cliente. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte di Plenitude, che può essere relativa a una sola o a entrambe le somministrazioni.

Inizio delle somministrazioni; condizione risolutiva; recesso prima dell'esecuzione - Il Contratto ha esecuzione con l'attivazione della/e somministrazione/i, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da Plenitude al Cliente nella comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto o con altra modalità (ad esempio SMS o e-mail) e sarà riportata nelle fatture. Nel caso di Switch le somministrazioni iniziano entro la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto e sono subordinate al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il distributore locale (che dipende per esempio dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati sulla Proposta di Contratto con quelli in possesso dei distributori), in assenza del buon esito o comunque in presenza di disallineamenti tra i dati anagrafici forniti e quelli in possesso dei distributori, il Contratto non potrà avere esecuzione per causa non imputabile a Plenitude e lo stesso si intenderà automaticamente sciolto senza responsabilità di nessuna delle Parti, con comunicazione scritta al Cliente da parte di Plenitude. Plenitude contatterà il Cliente affinché questi possa fornire i dati richiesti ai fini della sottoscrizione di una nuova proposta di contratto. In assenza di l'esecuzione anticipata del Contratto, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il termine previsto per l'esercizio del Diritto di Ripensamento. Nel caso di Switch, la richiesta di esecuzione anticipata del Contratto non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento che è sempre esercitabile dal Cliente nei termini previsti, ma potrà comunque comportare un anticipo dell'esecuzione del Contratto rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di Switch, se il Cliente ha richiesto l'esecuzione anticipata del Contratto, è consapevole che, in caso di esercizio del Diritto di Ripensamento, la fornitura potrebbe: a) essere garantita, nei casi in cui non fosse ancora avviata da Plenitude, dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano i servizi di ultima istanza, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o, se richiesto dal Cliente, la chiusura del punto; o b) essere avviata da Plenitude per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o, se richiesto dal Cliente, la chiusura del punto. Nei casi in cui sia stata avviata la fornitura, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento a Plenitude dei corrispettivi previsti dal Contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l'inizio dell'esecuzione del Contratto e la cessazione della fornitura dovuta all'esercizio del Diritto di Ripensamento. Nel caso di Cambio Prodotto, il Contratto avrà esecuzione dal giorno indicato nella lettera di accettazione e comunque non oltre il primo giorno del secondo mese successivo a quello della data di accettazione da parte di Plenitude della Proposta di Contratto e il precedente contratto in essere tra Plenitude e il Cliente relativo al/i medesimo/i PdF si scioglierà. Il precedente contratto rimane invece in vigore qualora il Cliente, ove previsto, eserciti il Diritto di Ripensamento come sopra esposto. Se il Cliente ha richiesto l'esecuzione anticipata del Contratto, l'applicazione delle nuove condizioni contrattuali inizierà dal giorno indicato nella lettera di accettazione e comunque non oltre il primo giorno del primo mese successivo a quello di perfezionamento del Contratto. Il Cliente è consapevole che, fatto salvo il Diritto di Ripensamento previsto dal Contratto, in quest'ultimo caso Plenitude applicherà le nuove condizioni economiche per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l'inizio dell'esecuzione del Contratto e l'esercizio del suo Diritto di Ripensamento. Nel caso di Attivazione, il Contratto avrà esecuzione secondo le tempistiche stabilite dall'Allegato A della Delibera ARERA 646/15/R/eel e

Condizioni Generali di Contratto
energia elettrica e/o gas naturale

Condizioni Generali di Contratto

dall'Allegato della Delibera 574/13/R/gas, fatti salvi i tempi previsti dal Distributore nel preventivo eventualmente inviato al Cliente. Se il Cliente ha richiesto l'esecuzione anticipata del Contratto, in caso di esercizio di ripensamento da parte del Cliente stesso, in base alla tempistica di esercizio dello stesso, Plenitude: a) provvederà ad annullare la richiesta di Attivazione presso il distributore qualora l'annullamento sia ancora possibile b) qualora l'annullamento non fosse possibile, la fornitura sarà avviata da Plenitude per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o, se richiesto dal Cliente, la chiusura del punto. Nei casi in cui sia stata avviata la fornitura, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento a Plenitude dei corrispettivi previsti dal Contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l'inizio dell'esecuzione del Contratto e la cessazione della fornitura dovuta all'esercizio del Diritto di Ripensamento, inclusi i costi amministrativi di Plenitude e i costi addebitati dal Distributore. Nel caso di Voltura con cambio fornitore il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite dalla Delibera ARERA 135/2021/R /eel che in genere si concretizzano entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta salvo quanto previsto all'Art.3 - Diritto di Ripensamento. Nei casi di Voltura sia per l'energia elettrica sia per il Gas, il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite rispettivamente dalla Delibera ARERA 102/2016/R/com e dalla Delibera ARERA 398/2014/R/eel, che in genere avviene entro due giorni lavorativi dalla richiesta di Voltura. In caso di Switch per l'energia elettrica e/o Gas, Plenitude si riserva la facoltà di recedere dal Contratto prima che abbia avuto un principio di esecuzione, ai sensi dell'art. 1373, comma 1, del Codice Civile, con comunicazione scritta al Cliente da parte di Plenitude entro e non oltre il terzo mese successivo alla conclusione del Contratto e comunque prima dell'inizio della fornitura, qualora dalle informazioni che il SII, il Distributore Elettrico e/o il Distributore Gas sono tenuti a mettere a disposizione di Plenitude nell'ambito del processo di Switch (ai sensi, per l'energia elettrica, dell'Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com e, per il Gas, dell'Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11) risulti sussistere in relazione al/i PdF oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi: il PdF risulti chiuso a seguito dell'intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità; il PdF sia oggetto di una richiesta di indennizzo in corso (limitatamente alla somministrazione di energia elettrica); il PdF provenga dai servizi di ultima istanza; il PdF sia oggetto di un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso oppure il PdF lo sia stato almeno una volta negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switch in corso; il PdF sia stato oggetto di almeno un'altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 mesi precedenti lo Switch in corso; il PdF risulti non accessibile (limitatamente alla somministrazione di Gas). Nel caso in cui Plenitude eserciti il predetto diritto di recesso, non verrà data esecuzione al Contratto revocando l'eventuale richiesta di Switch già presentata al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas, senza responsabilità di nessuna delle Parti, e gli effetti dell'eventuale recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno.

Durata - Il Contratto ha durata indeterminata, fermo il diritto di recesso di cui al successivo Art. 10.

Art. 4 Dispacciamento e Trasporto dell' energia elettrica: mandati del Cliente

Con la sottoscrizione della Proposta di Contratto e dei suoi allegati, il Cliente conferisce irrevocabilmente, in via esclusiva e a titolo gratuito a Plenitude per la durata del Contratto: (i) mandato senza rappresentanza affinché sottoscriva e gestisca in nome proprio e nell'interesse del Cliente il contratto di dispacciamento dell'energia elettrica con il gestore della rete, attualmente Terna S.p.A., e il contratto di Trasporto relativo al/i PdF con il Distributore Elettrico avente ad oggetto la prestazione del servizio di Trasporto per conto del Cliente, inclusa la gestione dei dati di misura e a porre in essere tutto quanto necessario e opportuno a tal fine; tale mandato si intenderà accettato da Plenitude con la comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto; (ii) mandato con rappresentanza ad accettare in nome e per conto del Cliente le condizioni tecniche predisposte dal Distributore Elettrico o a sottoscrivere il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica, che disciplina il servizio di connessione degli impianti e apparecchi elettrici del Cliente alla rete del Distributore Elettrico, funzionale all'erogazione del servizio di Trasporto; (iii) mandato senza rappresentanza per inoltrare al Distributore Elettrico eventuali richieste inerenti le prestazioni di cui all'Allegato A della Delibera ARERA 646/2015/R/eel. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari alla conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e il contratto di dispacciamento con Terna. Plenitude, in conformità con quanto previsto dall'art. 1715 del Codice Civile, risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti a essa direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti e dalle richieste di cui ai precedenti punti (i) (ii) e (iii). Relativamente a tutte le richieste suindicate, Plenitude si riserva di addebitare al Cliente gli oneri eventualmente fatturati dal Distributore Elettrico secondo quanto previsto dalla regolazione. Plenitude, previa accettazione da parte del Cliente degli eventuali preventivi relativi alle prestazioni del Distributore Elettrico, inoltrerà a quest'ultimo ogni altra richiesta relativa a prestazioni di sua competenza per conto del Cliente. È fatta salva la facoltà del Cliente di rivolgersi direttamente al Distributore Elettrico ove previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 Condizioni economiche

Le condizioni economiche del Contratto e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi sono indicate nell'allegato Condizioni Economiche. Le Condizioni Economiche prevalgono sulla Proposta di Contratto e sulle CGC, ove discordanti. A fronte della fornitura, Plenitude emetterà, senza costi aggiuntivi per il Cliente, le fatture che consistono nella "bolletta sintetica" redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0 e nel "dettaglio della fattura", che è disponibile al Cliente che ne faccia richiesta esplicita ai canali di contatto di Plenitude. Plenitude assolve agli adempimenti fiscali relativi alla fatturazione elettronica trasmettendo, ai sensi della normativa in vigore, i dati necessari all'Agenzia delle Entrate. Previa registrazione sul Portale senza alcun costo, le fatture sono emesse in formato digitale e sono consultabili sul Portale. Qualora il Cliente scelga di ricevere copia della fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo all'attivazione, in corso di fornitura, l'esecuzione del Contratto proseguirà con l'invio cartaceo della bolletta. Il Cliente che ha scelto nella Proposta di Contratto o con successiva comunicazione di ricevere le bollette digitali (in formato elettronico anziché cartaceo), riceverà, all'indirizzo di posta elettronica indicato o al numero di cellulare comunicato, qualora tale modalità di recapito sia resa disponibile da Plenitude e richiesta dal Cliente, un messaggio contenente il link per scaricare la bolletta digitale. Il collegamento sarà disponibile per 5 anni nell'area riservata del Cliente sul Portale. Qualora il Cliente si registri al Portale con un indirizzo email diverso da quello precedentemente comunicato, resta inteso che si riterrà valido per il recapito della bolletta e per le comunicazioni digitali, l'indirizzo email utilizzato per la registrazione al Portale. Il Cliente potrà disattivare il servizio bolletta digitale in qualsiasi momento. In caso di disattivazione del servizio bolletta digitale, Plenitude invierà le bollette in formato cartaceo all'indirizzo di fornitura del Cliente senza addebito di costi o altri effetti, fatto salvo quanto diversamente previsto, eventualmente, nelle Condizioni Economiche delle offerte del mercato libero. Nel caso in cui il Cliente chieda una copia di una fattura per uno specifico periodo di

Condizioni Generali di Contratto

competenza, per il quale sia già stata inviata una fattura cartacea, la stessa sarà resa disponibile senza costi aggiuntivi in formato digitale. Inoltre, il Cliente, sia in caso di somministrazione di energia elettrica sia in caso di somministrazione di Gas, riconoscerà a Plenitude, per ciascuna richiesta, ad eccezione della Voltura, della Voltura con cambio fornitore e dell'Attivazione, inoltrata al distributore competente tramite Plenitude, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 del TIV, attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente, oltre a qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore Gas e/o dal Distributore Elettrico per prestazioni richieste dal Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: disattivazione della somministrazione, variazione di potenza di una somministrazione già attiva). Per ciascuna richiesta di Voltura o Voltura con cambio fornitore o Attivazione inoltrata al distributore competente tramite Plenitude, il Cliente , oltre a qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore Gas e/o dal Distributore Elettrico, riconoscerà a Plenitude anche il corrispettivo indicato nelle Condizioni Economiche e relativi allegati. In caso di Offerte PLACET e di offerta basata integralmente sul Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas, oltre a qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore Gas e/o dal Distributore Elettrico il Cliente riconoscerà a Plenitude un corrispettivo pari a 23 euro IVA esclusa nel solo caso di Voltura, come indicato nelle relative Condizioni Economiche. In caso di Voltura Ordinaria e di Attivazione di un PdF precedentemente disattivato, Plenitude non imputa al Cliente i debiti/crediti del precedente intestatario del/i PdF.

Art. 6 Rilevazione dei consumi
La quantificazione dei consumi di energia elettrica e/o Gas avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal Contatore Elettrico e/o Gas. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura secondo il seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore Elettrico e/o Gas b) autoletture comunicate dal cliente finale c) dati di misura stimati. Per l'energia elettrica, nel caso di stime effettuate da Plenitude, esse saranno calcolate in relazione: (i) alle letture rilevate presenti nella banca dati (ii) alle stime eventualmente pervenute da parte del Distributore Elettrico; (iii) ai dati storici di consumo del Cliente che Plenitude acquisisce durante la somministrazione; (iv) al fatto che il Cliente stesso sia residente o meno presso l'immobile al quale si riferisce il PdF; (v) alle caratteristiche tecniche del PdF. Per il Gas, invece, nel caso di stime effettuate da Plenitude, esse saranno calcolate in relazione: (i) alle letture rilevate presenti nella banca dati (ii) all'andamento climatico (iii) ai dati storici di consumo del Cliente che Plenitude acquisisce durante la somministrazione; (iv) alla tipologia d'uso del Gas; (v) al tipo di apparecchiature alimentate a Gas comunicate dal Cliente. Il Cliente di energia elettrica trattato per fasce con tutti i PdP in bassa tensione ha diritto a un indennizzo automatico pari a 10 € qualora il Distributore metta a disposizione per 2 mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati; tale indennizzo automatico è riconosciuto al Cliente da Plenitude. La lettura rilevata del Contatore Gas è valida ai fini della fatturazione a conguaglio dei consumi ed è disciplinata dal TIVG che prevede: per PdF con consumi fino a 500 Smc/anno un tentativo di lettura nell'anno; per PdF da 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno due nell'anno, uno nel periodo aprile-ottobre e uno in quello novembre-marzo; per PdF da 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno tre nell'anno, uno nel periodo novembre-gennaio, uno in quello febbraio-aprile e uno in quello maggio-ottobre; per PdF superiori a 5.000 Smc/anno rilevazione mensile. Se il Contatore Gas è dotato di un sistema di "smart metering", cioè che consente la telelettura e telegestione del Contatore, indipendentemente dai consumi annui, la rilevazione dei consumi sarà mensile con dettaglio giornaliero oppure, per i soli Contatori Gas di calibro G4 e G6, il Distributore effettuerà una lettura mensile senza dettaglio giornaliero l'ultimo giorno del mese solare o nei primi tre giorni del mese solare successivo. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del Contatore Elettrico e/o Gas. In caso di mancata lettura del Contatore Gas, Plenitude ne fornirà informazione al Cliente in fattura. In caso di mancata lettura del Contatore Gas, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i PdF dotati di misuratore accessibile (misuratore per cui la rilevazione della lettura è consentita senza la necessità della presenza del Cliente o di un suo delegato), il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore tramite Plenitude. Per i clienti di Gas con frequenza di lettura diversa dalla giornaliera e da quella mensile con dettaglio giornaliero e per i clienti di energia elettrica trattati monorari, Plenitude indica in fattura la finestra temporale in cui il cliente può comunicare l'autolettura affinché essa sia fatturata senza l'integrazione di stima. L'autolettura può essere comunque trasmessa in qualsiasi momento attraverso i canali resi disponibili da Plenitude ed esplicitati in fattura. L'autolettura validata dal Distributore Elettrico e/o di Gas sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime Plenitude, in assenza di lettura rilevata del Distributore Elettrico e/o Gas. Plenitude non prenderà in carico l'autolettura qualora il dato risulti palesemente errato in termini di verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente, informandolo preventivamente. Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di Gas e/o energia elettrica darà facoltà a Plenitude, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto relativo alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno. Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore Gas e/o Elettrico la verifica del Contatore Gas e/o Elettrico; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Plenitude al distributore competente. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all'attività di verifica saranno a carico della sola parte che ne abbia avanzato richiesta.

Art. 7 Fatturazione
I consumi rilevati come indicato all'Art. 6 saranno utilizzati ai fini della fatturazione. In particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile. Plenitude attribuisce i consumi al Cliente su base giornaliera, considerandoli convenzionalmente costanti nel periodo di riferimento di ciascuna fattura. Per il Cliente che ha sottoscritto un contratto per la somministrazione di Gas a condizioni economiche del Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas o un'Offerta PLACET, nel caso in cui nel periodo cui si riferisce la fattura vengano contabilizzati consumi effettivi, non possono essere contabilizzati anche successivi consumi stimati nei seguenti casi: a) se la periodicità di fatturazione è mensile, b) se il dato di misura finale del periodo cui si riferisce la fattura è una autolettura comunicata nella finestra temporale indicata in fattura. Per il Cliente che ha sottoscritto un contratto a condizioni di mercato libero, tali limitazioni non saranno applicabili. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori o omissioni e in caso di inesattezza, il Cliente può chiederne la rettifica. Plenitude darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dal TIQV. In caso di malfunzionamento del Contatore Gas o Elettrico, Plenitude fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore Gas e dal Distributore Elettrico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di somministrazione di solo Gas, la periodicità di fatturazione sarà: bimestrale per clienti con consumi fino a 5.000 Smc/anno; mensile per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo. In caso di somministrazione di sola energia elettrica, la

plenitude
Condizioni Generali di Contratto
energia elettrica e/o gas naturale

Condizioni Generali di Contratto

periodicità di fatturazione sarà: bimestrale per i clienti domestici e per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW; mensile per i clienti non domestici connessi in bassa tensione ma con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Nel solo caso in cui il Cliente abbia sottoscritto un unico Modulo per l'energia elettrica e per il Gas con Plenitude, il Cliente riceverà un'unica fattura per entrambe le somministrazioni a partire dal momento in cui entrambe avranno inizio. Nel caso di unica fattura per entrambe le somministrazioni, la periodicità di fatturazione sarà pari a quella più frequente fra le due periodicità previste dalle due forniture, come sopra dettagliato.
Plenitude emetterà la fattura entro 45 giorni dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura stessa. In caso di ritardo nell'emissione della fattura Plenitude nella prima fattura utile corrisponderà al Cliente con tutti i PdP in bassa tensione o con consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno, i seguenti indennizzi automatici: 6 € per un ritardo fino a 10 giorni solari, maggiorato di 2 € ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 € per ritardi fino a 45 giorni solari; 40 € per ritardi compresi tra 46 e 90 giorni solari; 60 € per ritardi superiori a 90 giorni solari. In caso di cessazione della fornitura, il Cliente riceve la fattura di chiusura, contenente la restituzione del deposito cauzionale, entro sei settimane dalla cessazione della fornitura; il rispetto di tale termine è garantito quando una Bolletta Digitale è emessa entro 40 giorni dalla data di cessazione e una bolletta cartacea entro 34 giorni. Nel caso di emissione della fattura di chiusura in ritardo, il Cliente con tutti i PdP in bassa tensione o con consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno ha diritto, nella medesima fattura, ad un indennizzo automatico pari a 4 € in caso di ritardo fino a 10 giorni solari, maggiorato di 2 € ogni 10 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari. In caso di mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del Distributore Elettrico e/o Gas, il Cliente riceverà una successiva fattura contabilizzante i consumi effettivi. Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione a Plenitude i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale con tutti i PdP in bassa tensione o con consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 35 € a carico del Distributore e riconosciuto tramite Plenitude.

Art. 8 Pagamenti; interessi di mora; mancato pagamento - 8.1 Pagamenti - Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a venti giorni dalla data di emissione della stessa. Plenitude si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 8 €; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura. Nei casi in cui il Cliente risulti a credito nei confronti di Plenitude tale credito, in caso di Contratto attivo, viene riportato e compensato nella fattura successiva. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture presso i punti fisici di Plenitude abilitati, presso banche e sportelli ATM, negli uffici postali e punti postali, nei bar, edicole, ricevitorie, supermercati, tabaccherie e altri esercenti convenzionati; con carta di pagamento, Apple Pay, Google Pay, Satispay e Paypal, registrandosi ai servizi online del Portale, fino a un importo massimo pari a 2.000 €; nonché utilizzando l'addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit). Non è ricompreso tra i metodi di pagamento accettati l'addebito su IBAN non collegato a un conto corrente, come, a titolo esemplificativo, IBAN associato a carte prepagate o ad altri strumenti di moneta elettronica. I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L'eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Plenitude con apposita nota in fattura. In caso di addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) si applicano le condizioni riportate in calce alla relativa richiesta. In tal caso, il soggetto abilitato alla riscossione addebiterà solo le fatture per le quali riceverà relativa richiesta da parte di Plenitude e le fatture continueranno a essere inviate da Plenitude al Cliente, contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa. Eventuali ritardi di comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto abilitato alla riscossione non saranno imputati al Cliente. Nel caso in cui il Cliente non Consumatore abbia scelto un'offerta del mercato libero che preveda come unico metodo di pagamento possibile l'addebito in conto corrente SEPA, essendo tale modalità di pagamento condizione vincolante per la validità dell'offerta, qualora il suddetto addebito non venga attivato o venga meno in qualunque momento successivo all'accettazione di Plenitude, Plenitude avrà la facoltà di risolvere il Contratto, previa comunicazione, ai sensi degli artt. 1353 o 1456 del Codice Civile, fatta salva ogni altra azione per la tutela degli interessi di Plenitude. Sia per il Gas sia per l'energia elettrica, nei casi previsti dalla regolazione vigente, Plenitude evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi superiori a 50 € nonchè i tempi e le modalità con cui richiederla, entro i 10 giorni dal termine fissato per il pagamento. Le somme oggetto di rateizzazione saranno suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante, non cumulabili e aventi frequenza pari a quella di fatturazione; le somme rateizzate saranno maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Per maggiori informazioni sulle modalità con cui il Cliente può chiedere la rateizzazione o il rimborso, il Cliente potrà contattare il nostro Servizio Clienti al numero verde gratuito 800.900.700 da rete fissa e allo 02.444.141 da rete mobile al costo per il Cliente in base al piano tariffario del proprio operatore telefonico. In caso di pagamento effettuato con modalità diverse da quelle comunicate da Plenitude, in assenza della dichiarazione prevista all'art. 1193 del Codice Civile, Plenitude ha facoltà di imputare prioritariamente l'importo pagato alle fatture con data di emissione anteriore. In caso di unica fattura per il Gas e l'energia elettrica, in deroga al disposto degli artt. 1193-1195 del Codice Civile e a quanto stabilito nel presente Art. 8, ogni pagamento parziale effettuato con modalità diverse da quelle eventualmente comunicate da Plenitude, verrà prioritariamente imputato a quanto dovuto (inclusi eventuali interessi moratori) per il Gas. **8.2. Interessi di mora -** Qualora il Cliente sia un Consumatore o un condominio, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari a quanto previsto all'articolo 8 della Delibera ARERA 229/01, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; al Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio sarà applicato, per i primi 10 giorni di ritardo, il solo interesse legale. Qualora il Cliente non rientri in una delle categorie sopra indicate, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari alla misura prevista dal D. Lgs. 231/02, come di volta in volta applicabile, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; inoltre al Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio sarà applicato, per i primi 10 giorni di ritardo, il solo interesse legale. **8.3. Azioni in caso di mancato o parziale pagamento** - Nel caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno dieci giorni solari dalla scadenza della fattura, Plenitude costituirà in mora il Cliente con diffida ad adempiere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, indicando un termine per il pagamento. Plenitude specificherà nella diffida ad adempiere le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento. Qualora il Cliente abbia sottoscritto il Contratto scegliendo un'offerta basata integralmente sul Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas o una delle Offerte PLACET, Plenitude addebiterà al Cliente le spese postali oltre IVA per l'invio dei solleciti e delle diffide di pagamento. Qualora il Cliente abbia sottoscritto il

Condizioni Generali di Contratto

Contratto scegliendo un'offerta per il mercato libero diverso dalle Offerte PLACET, Plenitude addebiterà per i solleciti le sole spese postali oltre IVA; mentre per ciascuna diffida un importo pari a 6 € oltre IVA inclusivo sia delle spese postali sia dei costi per l'attività di gestione e recupero del credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. Con riferimento alla somministrazione di Gas, essa potrà essere sospesa (in conformità con quanto stabilito dalla Delibera ARERA ARG/Gas 99/2011 per i PdF disalimentabili) mediante richiesta al distributore di chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente, che può essere inviata non prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e comunque non prima di 40 giorni dalla notifica al cliente della diffida. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro il termine indicato in diffida decorrente dalla sospensione della somministrazione di Gas e comunque non inferiore a 15 giorni, il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi degli articoli 1454 e 1456 del Codice Civile, senza ulteriore comunicazione da parte di Plenitude. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà, previo avviso al Cliente con apposita comunicazione, procedere all'interruzione della somministrazione di Gas mediante interventi tecnici più complessi e il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento, per il quale il Cliente è tenuto a consentire al Distributore l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il PdF. Plenitude non sospenderà la somministrazione di Gas limitatamente ai casi previsti dall'art. 9.2 della Delibera ARERA 229/01. In deroga a quanto previsto dal citato art. 9.2, al punto a), Plenitude può richiedere la sospensione/interruzione della somministrazione di Gas al Distributore Gas, anche senza preavviso, nel caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme agli usi e alle disposizioni contrattuali. Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, nel caso in cui sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida, Plenitude potrà inviare al Distributore Elettrico la richiesta di sospensione della somministrazione presso il PdF del Cliente, non prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e non prima di 25 giorni dalla notifica al cliente della diffida per i PdF connessi in bassa tensione per i quali sia tecnicamente possibile procedere alla riduzione di potenza prima della sospensione come in seguito specificato; per gli altri PdF il termine minimo per la richiesta di sospensione è di 40 giorni dalla notifica della diffida al cliente. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro il termine indicato in diffida decorrente dalla sospensione della somministrazione di energia elettrica, Plenitude ha facoltà a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del Cliente, con il conseguente anticipato scioglimento dei contratti di cui al precedente Art. 4. Per i PdF connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della somministrazione, verrà effettuata una riduzione di potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà sospesa la somministrazione. Plenitude è tenuta a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: 30 € nei casi in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la somministrazione sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza; 20 € nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione. Nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i "clienti finali non disalimentabili" di cui all'art. 23 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com verranno seguite le procedure previste dall'art. 24 della predetta Delibera in modo che il Cliente non venga disalimentato. In caso di risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PdR, Plenitude sarà tenuta a trasmettere al Distributore Gas: copia delle fatture non pagate; copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o dell'ultima fattura pagata; documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. Plenitude, a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, si impegna a inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della somministrazione di cui alle Delibere ARERA 646/2015/R/eel e 574/2013/R/gas. Per ogni richiesta di sospensione, interruzione e riattivazione, il Cliente riconoscerà a Plenitude gli oneri richiesti dal Distributore Gas e/o dal Distributore Elettrico. Inoltre, nei casi diversi dal Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas o dalle Offerte PLACET, per ogni richiesta di sospensione e riattivazione Plenitude potrà addebitare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 del TIV, attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. Plenitude si riserva di addebitare al Cliente le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti da Plenitude.
Plenitude potrà pretendere il pagamento di quanto dovuto e non pagato entro i termini previsti dal Cliente con riferimento a precedenti contratti di fornitura intercorsi e cessati tra le Parti - purché gli stessi abbiano ad oggetto la medesima fornitura (Gas o energia elettrica) del Contratto – procedendo anche con compensazioni dei debiti/crediti e ponendo in essere azioni a tutela del proprio credito, incluse, tra queste, l'eventuale sospensione e interruzione della somministrazione di energia elettrica o Gas di cui al Contratto. In caso di cessazione del Contratto, in presenza di morosità del Cliente, Plenitude potrà porre in essere qualsiasi azione prevista dalla regolazione vigente a tutela del proprio credito.

Art. 9 Strumenti a garanzia dei pagamenti del Cliente
Per il Gas, nella prima fattura utile, Plenitude addebiterà al Cliente a titolo di deposito cauzionale un importo calcolato in funzione del consumo annuo pari a: 30 € da 0 a 500 Smc; 90 € da 501 a 1.500 Smc; 150 € da 1.501 a 5.000 Smc; 200 € da 5.001 a 11.000 Smc; 450 € da 11.001 a 25.000 Smc; 1.000 € da 25.001 a 50.000 Smc; 1.500 € da 50.001 a 100.000 Smc; 3.000 € da 100.001 a 200.000 Smc. Resta inteso che ai clienti titolari di bonus sociale verranno applicati gli importi di cui alla Tabella 4 del TIVG. Per l'energia elettrica, l'importo del deposito cauzionale addebitato nella prima fattura utile sarà pari a 5,16 € per ogni kW di potenza impegnata nel caso di PdF a Uso Domestico. In tutti gli altri casi il deposito cauzionale sarà pari a: 7,75 €/kW per ciascun PdF con potenza impegnata fino a 15 kW; 10,33 €/kW per ciascun PdF con potenza impegnata superiore a 15 kW e fino a 100 kW; 11,88 €/kW per ciascun PdF con potenza impegnata superiore a 100 kW, calcolato in funzione delle caratteristiche di ciascun PdF. In caso di mancato pagamento del deposito cauzionale, Plenitude potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale (anche nel caso di chiusura relativa a una sola delle somministrazioni) il relativo deposito cauzionale sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta del Cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste insolute e dei relativi interessi moratori. Qualora nel corso della somministrazione l'importo del deposito sia incamerato, in tutto o in parte, da

Condizioni Generali di Contratto
energia elettrica e/o gas naturale

Condizioni Generali di Contratto

Plenitude il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Qualora il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle fatture (sempre a condizione che nel caso di somministrazione di Gas non abbia consumi superiori a 5.000 Smc/anno), i depositi eventualmente già versati verranno restituiti in occasione del primo ciclo utile di fatturazione. Nel caso in cui un Cliente non domestico risulti in procedura concorsuale in continuità di fornitura sarà facoltà di Plenitude richiedere a garanzia del pagamento della somministrazione richiesta dalla procedura, un deposito cauzionale fruttifero pari al 50% del fatturato dell'anno precedente. Il mancato rilascio del deposito cauzionale entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di Plenitude comunicata anche via PEC o fax, rappresenterà un grave inadempimento e pertanto darà facoltà a Plenitude di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. In tutti gli altri casi si applicherà quanto previsto dall'articolo 72 della Legge Fallimentare.

Art. 10 Diritto di recesso; cessazione della somministrazione
Ciascuna Parte ha diritto di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto (anche con riferimento a una sola delle somministrazioni).
Plenitude potrà recedere, anche nel caso di Servizio di Tutela della Vulnerabilità, con un preavviso non inferiore a sei mesi, con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre a partire dal giorno della ricezione della comunicazione da parte del Cliente. Ai sensi di quanto previsto nelle Delibere 102/2016/R/com e 398/2014/R/eel, in caso di rifiuto di Voltura sul PdF, Plenitude potrà recedere dal Contratto in deroga ai termini di preavviso sopra indicati. . In caso di cambio fornitore, ai sensi del Titolo I e III dell'Allegato A della Delibera 302/2016/R/com (così come aggiornato dalle Delibere 783/2017/R/com e 196/2019/R/com), il Cliente Gas e il Cliente elettrico dovrà avvalersi del nuovo venditore per l'esercizio del recesso. A tal fine, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, il Cliente dovrà rilasciare al venditore entrante apposita procura a recedere, secondo le stesse modalità di conclusione del contratto con il venditore entrante e comunque su un supporto durevole. Il venditore entrante dovrà esercitare il recesso in nome e per conto del Cliente con le modalità previste dalla normativa in vigore entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. I soli clienti di grandi dimensioni (ossia clienti non domestici non connessi in bassa tensione o con consumi eccedenti 200.000 Smc/anno) potranno in alternativa comunicare il recesso direttamente a Plenitude, indicando la data da cui decorre il recesso. Plenitude provvederà a trasmettere comunicazione al SII; il Cliente potrà sottoscrivere un nuovo contratto in data successiva a tale comunicazione; in caso di mancata sottoscrizione di nuovo contratto in tempo utile per far decorrere lo switch entro la data indicata nella comunicazione di recesso, il SII provvederà all'attivazione del servizio di ultima istanza cui il cliente ha diritto. Nel caso in cui il Cliente receda al fine di cessare la somministrazione di energia elettrica e/o Gas e, ove applicabile, il Servizio Aggiuntivo, il Cliente dovrà inviare la comunicazione di recesso, con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione, a: Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit - Casella Postale 71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI). In tal caso, il preavviso decorre dalla data in cui Plenitude riceve la relativa comunicazione e il recesso avrà efficacia entro e non oltre un mese dalla ricezione, e la data di cessazione corrisponderà a quella in cui il Distributore Gas/Elettrico effettuerà la disalimentazione dandone informazione a Plenitude. Qualora, a seguito della comunicazione di recesso in riferimento alla somministrazione di Gas, il Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del Contatore Gas o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso responsabile dei consumi di Gas e di quant'altro dovuto (ad esempio eventuali corrispettivi richiesti a Plenitude dal Distributore Gas). L'esercizio da parte di Plenitude o del Cliente del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento dei contratti di cui al precedente Art. 4 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo. Ai fini dell'emissione della fattura di cessazione, in caso di cambio fornitore il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio fornitore, comunicandola al venditore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio fornitore o al venditore entrante se effettuata a partire da detta data; in caso di Voltura e di Voltura con cambio fornitore il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Voltura, comunicandola al venditore. Plenitude comunicherà al Cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato, qualora palesemente errato, al momento stesso dell'acquisizione del dato o entro i quattro giorni lavorativi successivi nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.

Art. 11 Variazione delle condizioni contrattuali
Eventuali condizioni imposte da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili. Con riferimento al Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas, al venir meno del requisito di vulnerabilità, Plenitude comunicherà le nuove Condizioni Economiche in base a quanto previsto dalla Delibera ARERA 100/2023/R/com e con le modalità descritte nelle Condizioni Economiche del Servizio di Tutela della Vulnerabilità Gas, fatta sempre salva la possibilità di recesso. Plenitude, inoltre, si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche (a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le commissioni d'incasso, le periodicità di fatturazione etc.) ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale (cfr. art. 21 delle presenti CGC). Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da Plenitude per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. Plenitude comunicherà le modifiche in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. che dovrà pervenire a Plenitude entro e non oltre trenta giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di Plenitude. In tal caso, il recesso diverrà efficace alle ore 24:00 del giorno precedente a quello in cui le modificazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione.

Art. 12 Sospensione e interruzione della somministrazione per cause non imputabili a Plenitude, forza maggiore
In caso di lavori programmati sulle Condotte, il Distributore Gas può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione. Non è riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento per il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del Gas da parte del Distributore Gas per caso fortuito o per causa di forza maggiore, ai sensi degli artt. 49.1, lettere a) e b), e 51 della Delibera ARERA 574/2013/R/gas; in ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di risoluzione del

Condizioni Generali di Contratto

Contratto. La trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione fino al PdF del Cliente è di competenza del Distributore Elettrico. Plenitude non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al PdF, salvo che dipendano da fatti imputabili a Plenitude. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Elettrico (ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del PdP del Cliente alla rete elettrica). Plenitude si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, Plenitude non è responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e Gas a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di Plenitude.

Art. 13 Diritti e tributi
Oltre agli importi previsti nel presente Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e i tributi che Plenitude è tenuta a pagare in relazione al Contratto per la somministrazione di gas naturale e di energia elettrica e, ove prevista, per la prestazione di servizi aggiuntivi. La normativa fiscale riguardante la somministrazione del gas naturale e dell'energia elettrica prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, come illustrato dalla documentazione messa a disposizione da Plenitude nel Portale. L'applicazione del trattamento fiscale verrà effettuata da Plenitude sulla base della tipologia di utenza contrattualizzata, nonché delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, consegnate dal Cliente, opportunamente compilate e riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del corretto regime fiscale. Gli effetti dell'applicazione del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, decorrono dalla data di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione idonea prodotta dal Cliente a Plenitude, fatti salvi i casi in cui tale decorrenza venga diversamente determinata direttamente dall'Amministrazione Finanziaria e/o dalla normativa applicabile. L'istanza finalizzata alla richiesta del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o esclusione deve essere trasmessa dal Cliente a Plenitude, esclusivamente ai recapiti indicati nella documentazione messa a disposizione da Plenitude nel Portale:
- con Posta Elettronica Certificata(PEC) e con allegati sottoscritti con firma elettronica digitale del Cliente;
- oppure con Posta Elettronica Certificata (PEC) e con allegati non sottoscritti con firma digitale del Cliente; in questo caso ai fini della decorrenza e del riconoscimento del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, il Cliente deve necessariamente procedere anche con l'invio della documentazione sottoscritta ed in originale a mezzo raccomandata a.r. entro quindici giorni dall'invio ottemperato per Posta Elettronica Certificata (PEC);
- per i soli soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), con raccomandata a.r..
In caso di incompletezza, carenza di allegati essenziali o di scarsa comprensibilità, istanze e dichiarazioni non sottoscritte Plenitude si vedrà costretta a respingere la richiesta ed a richiederne l'integrazione o la ripresentazione, pena lo slittamento dei termini per il riconoscimento del beneficio fiscale.
In assenza di produzione dei predetti documenti verranno applicate:
- per il gas naturale, l'aliquota IVA e le aliquote di accisa e di imposta addizionale (laddove prevista) per gli usi civili;
-per l'energia elettrica, l'aliquota IVA e l'aliquota di accisa prevista in relazione alla tipologia di utenza contrattualizzata.
Inoltre, in mancanza di diversa comunicazione del Cliente, Plenitude considererà valide le istanze, le dichiarazioni e le documentazioni, riferite al/ai medesimo/i PdF, già ritenute valide nell'ambito di un precedente Contratto tra le Parti, da cui si siano susseguiti, senza soluzione di continuità, Contratti per la medesima tipologia di utenza e a condizione che non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione.
Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente ogni aggiornamento a Plenitude delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), la fornitura, gli impieghi del gas naturale e/o dell'energia elettrica, la tipologia di attività svolta, la destinazione d'uso dei locali, nonché ogni altro elemento utile e/o rilevante in precedenza dichiarato e ritenuto valido ai fini del riconoscimento del trattamento fiscale applicato.
Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati forniti, delle istanze e delle dichiarazioni rilasciate e manleva e terrà indenne Plenitude da ogni responsabilità in merito all'applicazione delle imposte applicate da Plenitude sulla base dei dati riportati nel Contratto, delle istanze e delle dichiarazioni rilasciate a Plenitude.
Qualora dovessero eventualmente emergere elementi differenti rispetto a quanto risultante dal Contratto, dalle istanze, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a Plenitude, saranno poste a carico del Cliente stesso tutte le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Plenitude fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria, alle Regioni e/o agli Enti Locali.
Ogni eventuale rimborso dovuto al Cliente da Plenitude, di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Plenitude potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria, dalle Regioni e/o dagli Enti Locali.
Per le prestazioni di servizi aggiuntivi sarà applicato il regime IVA previsto dalla tipologia del servizio fornito.
Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

Art. 14 Informazioni, comunicazioni e reclami
I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni sono i seguenti: Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit - Corrispondenza Clienti e Gestione Reclami - Casella Postale 71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI); Servizio Clienti al numero verde gratuito

1.2.10__11/14

Condizioni Generali di Contratto
energia elettrica e/o gas naturale

Condizioni Generali di Contratto

800.900.700 da rete fissa e allo 02.444.141 da rete mobile al costo per il Cliente in base al piano tariffario del proprio operatore telefonico; Portale (registrandosi all'Area Personale). Plenitude comunica sulla fattura e sul Portale i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Eventuali reclami possono essere inviati dal Cliente: ai recapiti indicati in fattura e sul Portale; all'indirizzo Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit - Corrispondenza Clienti e Gestione Reclami - Casella Postale 71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI); tramite il form online disponibile sul Portale nella sezione "Invia una segnalazione" e all'interno dell'Area Personale. Qualora il Cliente utilizzi l'indirizzo di posta sopra riportato per un reclamo, la relativa comunicazione dovrà contenere obbligatoriamente: nome e cognome, indirizzo presso cui avviene la somministrazione, altro indirizzo per corrispondenza (se diverso da quello dal precedente) o indirizzo e-mail, e l'indicazione del PdF cui si riferisce il reclamo. Eventuali aggiornamenti dei canali di contatto saranno pubblicati sul Portale.

Art. 15 Legge applicabile e Foro competente
La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o a esso connessa o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore o un condominio, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. In tutti gli altri casi ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 16 Procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie
Per risolvere eventuali controversie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Cliente deve attivare una procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie prima di adire ad eventuali azioni giudiziarie. A tal fine: il Cliente domestico può ricorrere alla procedura dell'organismo ADR (Alternative Dispute Resolution) di conciliazione paritetica Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit – Associazioni di consumatori, i cui dettagli sono consultabili all'indirizzo https://eniplenitude.com/consumerismo/conciliazione; tutte le tipologie di clienti (sia domestici che non) possono ricorrere al Servizio Conciliazione Clienti Energia gestito da Acquirente Unico per conto di ARERA, i cui dettagli sono consultabili all'indirizzo http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm. Plenitude si impegna a partecipare alle procedure sopra citate, entrambe gratuite per il Cliente.
Per le controversie riguardanti i soli contratti sottoscritti online può essere utilizzata la piattaforma europea ODR (On-line Dispute Resolution) accessibile all'indirizzo web https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Art. 17 Cessione della posizione contrattuale da parte di Plenitude
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 del Codice Civile, il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di Plenitude della propria posizione contrattuale a società da essa controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di azienda o ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso Plenitude per il pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto e dei contratti accessori fino alla relativa scadenza. E' fatta salva la possibilità che Plenitude liberi il cessionario dopo richiesta trasmessa a mezzo raccomandata a.r. da parte del Cliente almeno un mese prima della data di efficacia della cessione. In ogni caso, il Cliente trasmetterà preventivamente in forma scritta a Plenitude dettagliata informazione sulla cessione, indicandone tempi e modalità, nonché i PdF del Contratto interessati, e precisando altresì ragione sociale, capitale sociale, sede legale, codice fiscale e Partita IVA, nonché identità del rappresentante legale del soggetto cessionario.

Art. 18 Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali del Cliente, ai fini e/o nel contesto del Contratto, avverrà nel rispetto della Normativa Privacy. Il titolare del trattamento dei dati personali del Cliente è Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit con sede legale in via Giovanni Lorenzini 4, 20139 Milano (MI).
Il Cliente può esercitare i diritti previsti dalla Normativa Privacy nei limiti ivi stabiliti, tra cui in particolare il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché, qualora il trattamento sia basato sul consenso del Cliente, il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento.
Il testo completo dell'Informativa Privacy è reso disponibile come documento del Contratto e sul Portale, all'indirizzo www.eniplenitude.com/info/privacy/trattamento-dati.
Plenitude potrà inoltre fornire ulteriori informative di dettaglio in corrispondenza di specifici trattamenti di dati personali del Cliente nel contesto del Contratto.

Art. 19 Business Integrity e Diritti Umani
Il Cliente dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza: (a) del Codice Etico Eni ; (b) degli standard generali di trasparenza del Modello 231 ex D.lgs. n. 231/2001 e dei Modelli di Compliance; (c) della Policy ECG "Anti-Corruzione", ivi inclusi i riferimenti ai canali di whistleblowing; (d) della Policy "Rispetto dei Diritti Umani in Eni" e della Policy "Zero Tolerance contro la violenza e le molestie sul lavoro", adottati da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit e disponibili sul sito internet https://corporate.eniplenitude.com/it/media/documenti.
Con riferimento al presente contratto, il Cliente dichiara di aver rispettato e si impegna a rispettare le normative in materia di anti-corruzione, anti-riciclaggio.
Le Parti concordano che l'inosservanza da parte del Cliente di una qualsiasi delle dichiarazioni, garanzie od obbligazioni di cui al presente articolo, costituirà grave inadempimento e darà diritto a Plenitude di notificare per iscritto al Cliente tale inosservanza, fornendo ragionevoli dettagli sulla stessa e intimando di porre rimedio entro 30 (trenta) giorni. Decorso inutilmente tale termine, o nel caso in cui la predetta inosservanza non possa essere sanata, Plenitude avrà il diritto di risolvere il Contratto, previa apposita comunicazione al Cliente, mediante lettera raccomandata o PEC, contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto e/o dei procedimenti

Condizioni Generali di Contratto

giudiziari relativi alla predetta inosservanza e la volontà di Plenitude di avvalersi della presente clausola, fermo restando ogni altro rimedio di legge.

Art. 20 Sicurezza degli impianti Gas e energia elettrica
La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'Impianto Interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. In conformità con il D.M. 37/2008 per la sicurezza degli impianti, il Cliente è responsabile della corretta conservazione e dell'integrità del Contatore Gas e/o Elettrico e dell'eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas e/o Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas e/o Elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l'accesso al loro impianto. Come previsto all'art. 6, Plenitude rende disponibile sul proprio Portale informazioni sulle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza, per l'uso sicuro ed efficiente del Gas e per il risparmio energetico, come previsto dalla Delibera ARERA 40/14/R/gas.

Art. 21 Riferimenti normativi principali
Il Contratto rispetta ove applicabili: il codice di condotta commerciale di Gas e di energia elettrica, allegato alla Delibera ARERA 366/2018/R/com; il D.Lgs. n. 206/2005, in G.U. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", per brevità "Codice del Consumo"), ivi compreso il capo I del Titolo III della Parte III, in materia di diritti dei consumatori nei contratti, come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 in G.U. 11 marzo 2014, n. 58; la Delibera ARERA 229/01 in GU n. 287 del 11 dicembre 2001; D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ("Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici") in G.U. 12 marzo 2008, n. 61 ("D.M. 37/2008"). Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da Gas, ai sensi della Delibera ARERA 85/2024/R/gas pubblicata sul sito www.arera.it in data 19 marzo 2024. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia di sinistro è disponibile sul Portale o sul sito del Comitato Italiano Gas (o "Cig") www.cig.it: il Cliente è tenuto a compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo al Cig all'indirizzo indicato nel modulo stesso. Con riferimento alla Firma Grafometrica: il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ("CAD") in G.U. 16 maggio 2005, n. 112 e il D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ("Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lett. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71" del CAD (in G.U. n.117 del 21 maggio 2013). Tutti i riferimenti normativi citati nel Contratto e nei suoi allegati (incluse le presenti CGC) sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o tramite le modalità individuate dalle autorità competenti.

Art. 22 Rilascio dei permessi e delle concessioni per il Gas; condizione risolutiva
L'accettazione della Proposta da parte di Plenitude, di cui al precedente Art. 3, è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del Gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle Condotte fino al PdF del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere i permessi e le concessioni di sua competenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico di Plenitude per il ritardato o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o le autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle Condotte di distribuzione nel corso di vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a carico di Plenitude alcun onere.

Modulo per l'esercizio del ripensamento

Da compilare e inviare esclusivamente nel caso in cui il Cliente voglia esercitare il Diritto di Ripensamento relativamente al Contratto cui tale modulo è allegato. Il modulo potrà essere:

- **compilato comodamente online** all'indirizzo https://eniplenitude.com/info/diritto-di-ripensamento
- oppure **spedito alla Casella Postale** 71 - 20068, Peschiera Borromeo (MI).

La compilazione online o la spedizione alla Casella Postale deve avvenire:

- in caso di sottoscrizione del Contratto attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Portale, Double Opt-in, come indicato al paragrafo "Diritto di Ripensamento" delle Condizioni Generali), entro 14 giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto coincidente con la data di ricevimento, da parte del Cliente, della lettera di accettazione di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit;
- in caso di sottoscrizione del Contratto attraverso tutti gli altri canali commerciali, entro 30 giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto coincidente con la data di ricevimento, da parte del Cliente, della lettera di accettazione di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit.

Con il presente modulo notifico l'esercizio del Diritto di Ripensamento relativamente al Contratto per la seguente tipologia:
(Fare un segno sul cerchio per indicare la tipologia)

- ◯ Nuova attivazione
- ◯ Cambio Prodotto
- ◯ Passaggio Eni Plenitude SpA Società Benefit da altro fornitore
- ◯ Voltura con cambio fornitore

Nel SOLO caso di selezione di Voltura con cambio fornitore
Notifico l'esercizio del ripensamento, consapevole che sarà attivato il servizio di ultima istanza finchè non sceglierò un altro fornitore.

Il contratto è identificato dai seguenti dati:

Numero Plico* _____

Codice POD/PDR _____

Nome, Cognome (o Denominazione Condominio)* _____

Codice Fiscale _____

(*) Campi obbligatori

Data e Luogo _____ Firma _____

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 **("GDPR" o "Regolamento")**, Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit **("Eni Plenitude", "Società" o "Titolare")** fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali dei clienti **("Clienti")** realizzato nell'ambito del contratto di fornitura dei servizi **("Servizi")** , nonché per la vendita dei prodotti **("Prodotti")**, di Eni Plenitude, che avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento e del D.lgs.196/2003 e s.m.i. **("Codice Privacy")**.

Con il termine "Clienti" devono intendersi sia le persone fisiche che, in proprio nome e per proprio conto, sottoscrivono un contratto per la fornitura di Prodotti e/o Servizi Eni Plenitude, sia i relativi rappresentanti (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, amministratori di sostegno, tutori, curatori, mandatari, delegati, ecc.). Nel caso in cui il soggetto che riceve il presente documento non sia anche la (o non sia l'unica) persona fisica che beneficerà dei Prodotti e/o Servizi Eni Plenitude, tale soggetto si impegna a rendere nota al/agli (ulteriore/i) beneficiario/beneficiari dei Prodotti e/o Servizi il presente testo di informativa sul trattamento dei relativi dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali è Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit con sede legale in via Giovanni Lorenzini 4, 20139 Milano (MI), contattabile all'indirizzo e-mail privacy@eniplenitude.com.

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER - DPO)

La Società ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@eniplenitude.com;

FINALITA' BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

1) Esecuzione di misure precontrattuali su richiesta del Cliente, relative a:

a) **verifica del comportamento di pagamento del Cliente** nei confronti di Eni Plenitude per precedenti contratti o contratti in essere (ad esempio, assenza di morosità);

b) **rating creditizi** elaborati da società preposte a tali attività e basati su informazioni pubbliche (ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e/o pregiudizievoli);

c)eventuali **dati presenti nei "Sistemi di informazioni creditizie"** o "SIC"[1] e su elaborazioni statistiche effettuate sui dati contrattuali forniti dal Cliente, nonché sui dati presenti presso il sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità ("SCIPAFI"). Inoltre, per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi ai fini della prevenzione delle frodi, il Titolare potrà consultare il servizio Check IBAN CBI comunicando l'IBAN e Codice Fiscale del Cliente a Nexi Payments, CBI e la banca presso cui è aperto il conto che tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi per verifica e comunicazione della loro correttezza[2];

d) **verifica dello stato di vulnerabilità del Cliente** ai fini dell'erogazione dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 210/2021 e della Delibera AGCOM n. 290/21/CONS (ad esempio, verifica della sussistenza di uno stato di disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92, di residenza presso il medesimo nucleo familiare di un soggetto non vedente, non udente o con gravi limitazioni della capacità di deambulazione in base alla legge 388/2000, ecc.), tramite il Cliente stesso e/o tramite un suo rappresentante (ad esempio, amministratore di sostegno, tutore, curatore, mandatario, delegato ecc.).

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse della Società, volto alla corretta misurazione del merito e del rischio creditizio e alla prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione dei rischi o del furto di identità del Cliente. Il conferimento dei dati è necessario e in mancanza non sarà possibile stipulare correttamente il contratto.

I dati saranno conservati nei tempi previsti dalle disposizioni in materia di prescrizione. Si precisa che il Cliente può opporsi sin dall'inizio e successivamente al trattamento dei suoi dati personali per tale finalità. Tuttavia, l'esercizio di tale diritto può determinare l'impossibilità di procedere alla contrattualizzazione del Prodotto e/o Servizio e all'esecuzione del relativo contratto.

Infine, nel caso in cui, ai fini della verifica dello stato di vulnerabilità, siano richiesti e trattati dati idonei a rivelare lo stato di salute del Cliente ai sensi dell'art. 9 del GDPR, tali dati saranno trattati sulla base della sussistenza di motivi di interesse pubblico rilevante sanciti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come indicato dal quadro normativo e regolamentare sopra riportato. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla verifica dello stato di vulnerabilità del Cliente, fatta salvo il caso in cui tempi di conservazione ulteriori siano imposti dall'applicazione di prescrizioni normative o regolamentari in capo al Titolare, nonché dall'esigenza di tutelare la posizione del Titolare in giudizio o in una fase pre-contenziosa. Mediante l'accettazione del presente documento, il Cliente prende atto e accetta la possibile comunicazione dei relativi dati personali idonei a rivelare lo stato di salute in favore di Eni Plenitude.

2) Esecuzione delle **obbligazioni contrattuali** ed in particolare:

a) **eventuale raccolta della sottoscrizione grafometrica del Cliente** sulla documentazione contrattuale relativa ai Servizi e/o ai Prodotti, tramite registrazione informatica dei parametri della firma apposta dal Cliente stesso (ad esempio, la velocità, la pressione, l'inclinazione) funzionale a garantire la sua identificazione, la sua connessione univoca alla firma e al documento sottoscritto, e l'autenticità e integrità dei documenti sottoscritti;

b) **gestione del rapporto contrattuale** relativo ai Servizi e/o ai Prodotti e delle attività correlate (ad esempio, gestione fatturazione e pagamenti, reclami, etc.);

c) **pre-registrazione all'Area Personale**, funzionale alla successiva registrazione del Cliente all'Area Personale, che consente all'utente di gestire, attraverso il sito internet della Società, alcuni aspetti relativi al contratto sottoscritto (ad esempio, bollette, consumi, pagamenti, Prodotti e Servizi, consensi privacy, etc.);

d) attività di **gestione e recupero crediti**;

e) **analisi di consumo** per finalità statistiche e per garantire al Cliente informazioni sull'efficientamento ed il risparmio energetico.

La base giuridica del trattamento è l'esecuzione del contratto e di attività endo-contrattuali. Il conferimento dei dati è necessario e in mancanza non sarà possibile stipulare o eseguire correttamente il contratto.

Per le finalità di cui alle lett. b), c) e d) i dati personali del Cliente verranno conservati per tutta la durata del Contratto e non oltre 10 anni dalla conclusione dello stesso.

La base giuridica del trattamento dei dati biometrici del Cliente nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è il consenso del Cliente stesso. Il consenso al trattamento dei dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è richiesto al momento dell'adesione al servizio di firma grafometrica e ha validità fino alla sua eventuale revoca. La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto. Il Titolare rende comunque disponibili sistemi alternativi di sottoscrizione, che non comportano l'utilizzo di dati biometrici, per cui il mancato consenso all'utilizzo della firma grafometrica, che è comunque consigliata, non pregiudica la possibilità di firma dei documenti, ma potrebbe rendere meno efficiente e sicuro il processo di sottoscrizione.

3) Attività di **customer satisfaction e caring**, quali a titolo esemplificativo i) la somministrazione di survey e/o di brevi questionari per valutare il livello di soddisfazione rispetto ai Servizi/Prodotti resi, anche tramite piattaforme terze; e ii) l'analisi e la gestione delle recensioni e/o riscontri sulla propria esperienza con Plenitude pubblicati e/o comunicati anche su piattaforme terze (es. social network oppure piattaforme di recensioni online), anche con la finalità di gestire eventuali richieste di servizio e/o supporto.

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Eni Plenitude a verificare la qualità del servizio offerto al fine del miglioramento continuo per assicurare ai clienti il mantenimento e il miglioramento nel tempo della qualità dei propri beni e servizi

Il Cliente può opporsi in qualsiasi momento al trattamento e chiedere di non ricevere più queste comunicazioni tramite le seguenti modalità:

1.2.10__13/14

a) **cliccando sull'apposito link presente in ogni comunicazione** che sarà inviata da Plenitude (opt-out);

b) **inviando una comunicazione** all'indirizzo e-mail privacy@eniplenitude.com;

c) **rivolgendosi al DPO** all'indirizzo e-mail dpo@eniplenitude.com;

I dati saranno conservati sino all'eventuale opposizione del Cliente.

4) Adempimento degli obblighi di legge, regolamenti, di disposizioni di Autorità legittimate dalla legge, addebito del canone RAI): la base giuridica del trattamento è l'adempimento degli obblighi di legge a cui è soggetta Eni Plenitude. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di stipulare o eseguire correttamente il contratto.

I dati saranno conservati nei limiti imposti dalle disposizioni di legge.

5) Accertamento, esercizio o difesa di un diritto del Titolare o di terzi ed in particolare:

- **gestione della fase pre-contenziosa e contenziosa**, incluse eventuali attività di mediazione e conciliazione che precedono il giudizio.

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Eni Plenitude e/o di terzi correlato al diritto di difesa e di tutela di diritti e/o interessi della Società e/o di terzi.

I dati saranno conservati nei tempi previsti dalle disposizioni in materia di prescrizione e per un tempo superiore nel caso di contenziosi in corso.

6) **Invio di comunicazioni promozionali via e-mail su Prodotti e/o Servizi di Eni Plenitude analoghi a quelli forniti (c.d. "soft spam")**: Eni Plenitude potrà inviare, all'indirizzo di posta elettronica fornito dal Cliente nel contesto del contratto, comunicazioni promozionali relative a Prodotti e/o Servizi analoghi a quelli oggetto del contratto.

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Eni Plenitude a tenere aggiornato il Cliente sui Prodotti e/o Servizi analoghi a quelli acquistati.

Il Cliente può opporsi in qualsiasi momento al trattamento e chiedere di non ricevere più queste comunicazioni tramite le seguenti modalità:

a) **cliccando sull'apposito link presente in ogni comunicazione** che sarà inviata da Plenitude (opt-out);

b) **inviando una comunicazione** all'indirizzo e-mail privacy@eniplenitude.com;

c) **rivolgendosi al DPO** all'indirizzo e-mail dpo@eniplenitude.com;

I dati saranno conservati sino all'eventuale opposizione del Cliente.

7) Attività di marketing relative a future iniziative curate da Eni Plenitude su Prodotti e/o Servizi propri e di partner commerciali via SMS, e-mail o telefono con operatore: la base giuridica del trattamento è il consenso espresso e specifico, revocabile e modificabile in ogni momento, fornito dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto.

Le successive manifestazioni di volontà espresse dal Cliente in occasione della sottoscrizione di ulteriori Contratti relativi a Prodotti e/o Servizi di Eni Plenitude sono da intendersi come aggiornamenti delle manifestazioni di volontà precedentemente rese dal Cliente medesimo.

I dati saranno conservati sino all'opposizione/revoca del consenso e comunque non oltre i 24 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvo refresh dello stesso da parte del Cliente.

8) **Attività di marketing, previa comunicazione dei dati da parte della Società, relative a future iniziative promozionali curate da altre imprese su propri Prodotti e/o Servizi via SMS, e-mail o telefono con operatore**:

Eni Plenitude potrà comunicare i dati di contatto del Cliente a soggetti terzi appartenenti a diversi settori merceologici (ad esempio, telecomunicazioni, assicurativo, bancario, mobilità, editoria, etc.) per l'invio da parte di detti soggetti, in qualità di autonomi titolari, di informazioni promozionali sui loro prodotti e/o servizi.

Una volta individuati i soggetti destinatari dei dati, la Società provvede ad adottare misure adeguate per informare i clienti circa i soggetti a cui i dati saranno comunicati per le relative finalità di marketing.

La base giuridica del trattamento è il consenso espresso e specifico, revocabile e modificabile in ogni momento, fornito dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto. Le successive manifestazioni di volontà espresse dal Cliente in occasione della sottoscrizione di ulteriori Contratti relativi a Prodotti e/o Servizi di Eni Plenitude, sono da intendersi come aggiornamenti delle manifestazioni di volontà precedentemente rese dal Cliente medesimo.

I Clienti che hanno rilasciato il consenso saranno informati, prima della comunicazione dei dati, dell'identità dei soggetti a cui i dati saranno comunicati per finalità di marketing, affinché ciascun Cliente possa di volta in volta opporsi o accettare la comunicazione dei dati a tali soggetti.

I dati saranno conservati sino all'opposizione/revoca del consenso e comunque non oltre i 24 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvo refresh dello stesso da parte del Cliente.

9) Analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da Eni Plenitude o attraverso società terze: la base giuridica del trattamento è il consenso espresso e specifico, revocabile e modificabile in ogni momento, fornito dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto.

Le successive manifestazioni di volontà espresse dal Cliente in occasione della sottoscrizione di ulteriori Contratti relativi a Prodotti e/o Servizi di Eni Plenitude, sono da intendersi come aggiornamenti delle manifestazioni di volontà precedentemente rese dal Cliente medesimo.

I dati saranno conservati sino all'opposizione/revoca del consenso e comunque non oltre i 24 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvo refresh dello stesso da parte del Cliente.

Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, per le finalità illustrate, dal personale interno del Titolare, espressamente autorizzato al trattamento dei dati personali. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati per le finalità illustrate ai seguenti soggetti:

- **soggetti che svolgono servizi per conto di Eni Plenitude**, quali responsabili del trattamento (ad esempio, fornitori di servizi IT o di servizi di supporto di natura commerciale);
- **soggetti che svolgono attività strettamente connesse all'esecuzione del contratto** (ad esempio, bollettazione, postalizzazione, assistenza tecnica, etc.), quali responsabili del trattamento;
- **società appartenenti al Gruppo Eni** per finalità amministrative e/o contabili e per finalità di controllo interno;

soggetti pubblici o privati (ad esempio, assicurazioni, banche, consulenti legali, pubbliche autorità, organi giudiziari, agenzia delle entrate), che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento.

L'elenco dei soggetti cui i dati sono comunicati può essere richiesto inviando una e-mail a privacy@eniplenitude.com o rivolgendosi al DPO.

I dati personali dei Clienti non saranno oggetto di diffusione.

Trasferimento dei dati personali al di fuori dell'Unione Europea

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento a società terze in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo. Laddove tale trasferimento si rendesse necessario per taluna delle finalità sopra menzionate, il Titolare adotterà ogni misura necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali (ad esempio, Clausole Contrattuali Standard, decisioni di adeguatezza.

Diritti degli interessati

Ai sensi del Regolamento e nei casi previsti dal Regolamento medesimo, i Clienti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR ed in particolare:

- **diritto di accesso**: chiedere la conferma che sia in corso il trattamento dei dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l'accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;
- **diritto di rettifica**: chiedere la rettifica dei dati inesatti o incompleti;
- **diritto alla cancellazione**: chiedere al Titolare la cancellazione dei dati;

- **diritto di limitazione del trattamento**: chiedere la limitazione del trattamento;
- **diritto alla portabilità dei dati**: chiedere di ricevere, in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare, ove tecnicamente fattibile.

I Clienti hanno, inoltre, il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi e nei casi previsti dal GDPR, al trattamento dei dati che li riguardano. Infine, qualora ritengano che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, i Clienti hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

I Clienti possono esercitare i diritti sopra elencati

- contattando il Servizio Clienti al numero 800900700;
- inviando una mail a privacy@eniplenitude.com oppure;
- rivolgendosi al DPO, all'indirizzo e-mail dpo@eniplenitude.com;

---

[1] In particolare, al fine di meglio valutare il rischio creditizio, le banche e le finanziarie con cui il Cliente è eventualmente in rapporto, comunicano alcuni dati (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i cui gestori rivestono la qualifica di titolare del trattamento. La normativa di disciplina dei SIC è regolata, allo stato, dal relativo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento n. 163/2019, disponibile al sito web www.garanteprivacy.it).

[2] L'informativa approfondita sul servizio Check IBAN CBI è disponibile su www.nexi.it/privacy.html.

1.2.10__14/14

In aggiunta ai canali sopra indicati, i Clienti possono in qualsiasi momento modificare i consensi rilasciati, accedendo al profilo nell'Area riservata del sito Plenitude https://eniplenitude.com/my-eni.

Accesso ai SIC in relazione alle verifiche precontrattuali realizzate da Eni Plenitude

Eni Plenitude si limita ad accedere ai dati presenti nel SIC senza inserire alcun dato relativo al rapporto derivante dal servizio e/o prodotto richiesto dal Cliente. Pertanto, Eni Plenitude non è un partecipante ai SIC, ma un mero accedente. In particolare, i SIC a cui Eni Plenitude accedere sono gestiti da: Experian Italia S.p.A., con sede legale a Roma, Piazza dell'Indipendenza, 11/b, 00185 Roma. Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori Fax: 199101850 Tel: 199183538 Resp. protezione dati: dpoltaly@experian.com sito internet: www.experian.it (Area Consumatori). Di seguito si riportano le informazioni di sintesi fornite da Experian in relazione ai SIC a cui Eni Plenitude accede, unitamente ad una descrizione di ciascuna delle voci indicate. Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali realizzato da Experian, si prega di visitare il sito www.experian.it

Informazioni Experian e descrizioni

- **Tipo di Sistema: Positivo e negativo**
- Il "sistema di informazioni creditizie" o "SIC" è una banca di dati concernenti richieste/rapporti – vale a dire, qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di un credito, di una dilazione di pagamento, di un pagamento differito, di un finanziamento o di un'altra analoga facilitazione finanziaria – gestita da una persona giuridica, un ente, un'associazione o un altro organismo in ambito privato. Il SIC può contenere, in particolare: informazioni di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti per i quali si sono verificati inadempimenti; informazioni di tipo positivo e negativo, che riguardano a richieste/rapporti a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel SIC al momento del loro verificarsi.
- **Partecipanti**
  Soggetti partecipanti a tale sistema ai sensi del Codice di condotta SIC approvato dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 settembre 2019: i soggetti privati, che in virtù di contratto o accordo con il gestore partecipano al relativo SIC e possono accedere ed utilizzare i dati presenti nel sistema; il partecipante, autonomo titolare del trattamento dei dati personali raccolti in relazione a richieste/rapporti, comunica al gestore i relativi dati personali in modo sistematico, in un quadro di reciprocità nello scambio di dati con gli altri partecipanti e in base alle categorie di dati ed agli standard individuati nel Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti ("Codice di condotta SIC"); le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, le società finanziarie e tutti gli intermediari finanziari la cui attività è regolamentata nell'ambito del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i soggetti autorizzati a svolgere in Italia l'attività di factoring (legge 21 febbraio 1991, n. 52 e successive modifiche), soggetti appartenenti a gruppi bancari o finanziari, gli istituti di pagamento, i soggetti privati che, nell'esercizio di attività commerciale o professionale, concedono una dilazione del pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi, ovvero svolgono l'attività di leasing anche operativo, o l'attività di noleggio a lungo termine, nonché l'attività di gestione di piattaforme digitali per prestiti tra privati.
- **Tempi di conservazione dei dati**
  I tempi di conservazione sono quelli indicati nell'informativa estesa del gestore, in linea con le previsioni del codice di condotta SIC, riportate di seguito.
  Il periodo nel quale i dati personali relativi a richieste/rapporti rimangono registrati in un SIC e sono utilizzabili per le finalità di cui al Codice di condotta SIC.
- **Uso di sistemi automatizzati di credit scoring – Sì**
  Le modalità di organizzazione, aggregazione, raffronto od elaborazione di dati personali relativi a richieste/rapporti, consistenti nell'impiego di trattamenti automatizzati basati sull'applicazione di metodi o modelli matematici e/o statistici per valutare il rischio, e i cui risultati sono espressi in forma di esiti sintetici, indicatori numerici o punteggi, associati all'interessato, diretti a fornire una rappresentazione, in termini predittivi o probabilistici, del suo profilo di rischio.
- **Esistenza di un processo decisionale automatizzato – No**
  Decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produce effetti giuridici sull'interessato o che incide in modo analogo significativamente sulla persona.
- **Ulteriori dettagli sul trattamento**
  Il trattamento dei dati personali è effettuato da Experian Italia S.p.A., anche con dati provenienti da fonti accessibili al pubblico, per finalità correlate alla tutela del credito ed alla valutazione del merito creditizio, dell'affidabilità e della situazione finanziaria, nonché volte a verificare la qualità dei dati e prevenire artifizi e raggiri (anche nell'ambito del D. Lgs. n. 141/2010 e del DM n. 95/2014 e successive modifiche ed integrazioni).
  I dati sono conservati nel Regno Unito (dove è ubicato il server principale), e, per le indicate finalità, possono essere oggetto di operazioni di trattamento all'interno dello Spazio Economico Europeo - SEE, da parte di società del gruppo Experian e da altri soggetti che si trovano o utilizzano data center in Paesi non facenti parte dello SEE solo in presenza delle garanzie previste dalla normativa applicabile (decisione di adeguatezza della Commissione Europea, norme vincolanti d'impresa, clausole tipo UE, EU-U.S. Privacy Shield Framework, ecc.)
- **Tempi di conservazione dei dati nei SIC Archivio delle richieste**: Fino a 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 90 giorni in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa.
  Morosità di due rate o di due mesi, poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione, se nel corso del medesimo intervallo di tempo, non siano registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti.
  Morosità superiori a due rate o due mesi, poi sanati, anche a seguito di transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione, se nel corso del medesimo intervallo di tempo non siano registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti.
  Eventi negativi (morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).
  Il termine massimo di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non successivamente regolarizzati - fermo restando il termine «normale» di riferimento di trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del rapporto di cui al Codice di condotta, non può comunque mai superare i cinque anni dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto.
  Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi): 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto, o dalla scadenza contrattuale del rapporto ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. Le informazioni di tipo positivo possono essere conservate ulteriormente in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati.

Modifica e aggiornamento dell'informativa sul trattamento dei dati personali dei Clienti

Questa informativa sul trattamento dei dati personali dei Clienti è stata aggiornata il 30 gennaio 2025.